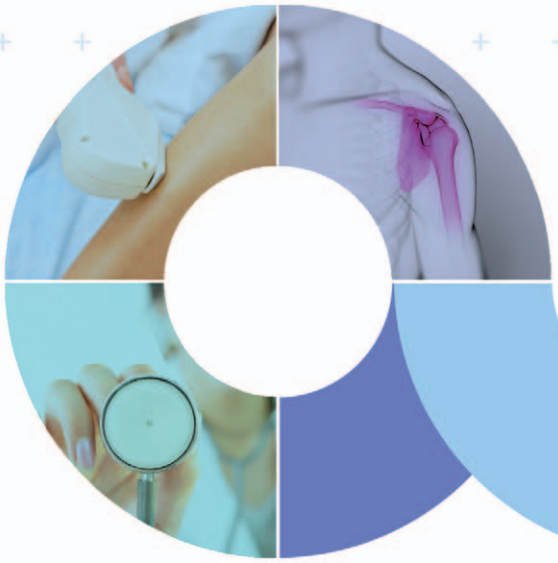
청렴韓세상 Korea, a country of integrity

직무와 관련된
금품, 향응을 지양합시다.

행복한
대한민국을 여는
정부 3.0

www.mfds.go.kr



의료기기법 위반 광고
해설서

2015. 8

MINISTRY OF FOOD AND DRUG SAFETY

식품의약품안전처
MINISTRY OF FOOD AND DRUG SAFETY

일 러 두 기

본 해설서는 의료기기감시원, 의료기기 취급자 등이 「의료기기법」에 따른 광고 업무에 참고토록 하기 위해 제작되었습니다.

광고는 특성상 내용에 따라 다르게 해석될 수 있습니다. 따라서 본 해설서는 법률적 판단기준으로 사용할 수 없으며, 법률적 판단이 필요한 경우에는 우리 처로 문의하여 주시기 바랍니다.

아울러 본 해설서에 사용된 제품 및 광고사례는 관련 규정을 보다 쉽게 이해할 수 있도록 작성된 것임을 양해하시기 바랍니다.

해설서 개정 이력

- 의료기기법 위반 광고 해설서 -

제·개정번호	승인일자	주요 내용
1	2013. 8.	의료기기법 위반 광고의 식별 요령을 위한 해설서 마련
2	2015. 8.	다빈도 광고심의 10개 품목 및 질의 응답 추가

인사말

최근 초고령 사회로 진입, 웰빙 열풍의 확산, 소득증가 등에 따른 생활양식 변화와 삶의 질 향상, IT · BT · NT 기술 발달 등으로 인해 의료기기 산업은 지속적으로 성장하고 있으며 미래 전략산업으로 발전하고 있습니다.

그런 가운데, 의료기기는 소비자들이 사용함에 있어 인체에 직·간접적인 영향 및 잠재적 위해성이 있는 제품으로 올바른 의료기기를 선택·사용할 수 있도록 정확한 정보가 전달되어야 합니다.

이를 위해 우리 처는 의료기기감시원, 의료기기 취급업자, 광고매체 관리 담당자 및 소비자 등에게 법령에 의해 금지되는 의료기기 광고를 구분하여 소비자 피해를 예방하도록 하기 위하여 의료기기법 위반 광고 식별 요령 등을 정리하여 「의료기기법 위반 광고 해설서」를 제정한 바 있습니다.

금번 「의료기기법 위반 광고 해설서」 개정은 다빈도 광고심의 상위 10개 품목에 대한 광고 가능·불가능 표현을 제공하여 의료기기 광고사전 심의 예시로 활용하고, 주요 질의회신 사례 및 식별 요령 사례 추가하여 의료기기 사후관리 업무 시 관련 법령의 이해도 향상에 도움을 주고자 합니다.

끝으로, 동 책자가 의료기기를 취급하고 사용하는 모든 분들에게 유익한 자료가 되길 바라며 늘 행복이 가득하시길 진심으로 기원합니다.

2015년 8월

식품의약품안전처 의료기기안전국장

강병환

Contents

Chapter 1

의료기기법 위반 광고 식별 요령

1. 의료기기의 명칭 · 성능이나 효능 · 효과 등의 광고 8
2. 부작용 부정 및 절대적 표현 광고 18
3. 의료인, 의료기관 등의 사용 · 추천 광고 22
4. 사용자 체험담이나 구입 · 주문 쇄도 광고 25
5. 암시적 · 외설적 광고 27
6. 사용 전 · 후 비교 광고 30
7. 비방하는 광고 32
8. 임상결과 등에 관한 광고 34
9. 허가받지 않거나 신고하지 않은 의료기기 광고 35
10. 광고심의를 받지 않거나 심의 내용과 다른 광고 37
11. 의료기기인 것처럼 잘못 인식될 우려가 있는 광고 42

Chapter 2

의료기기 광고사전심의 제도

1. 도입 배경 및 목적 48
2. 광고심의 대상 매체 49
3. 심의기관, 절차 및 기준 등 51
4. 심의번호 표시 53
5. 심의결과 확인 방법 55

Chapter 3

다빈도 광고심의 10개 품목

1. 매일착용소프트콘택트렌즈 58
2. 기도형보청기 61
3. 반도체레이저수술기 64
4. 개인용광선조사기 67
5. 남성용콘돔 70
6. 조직수복용생체재료 73
7. 알칼리이온수생성기 76
8. 압박용밴드 79
9. 개인용혈당측정시스템 82
10. 자동전자혈압계 85

Chapter 4

질의응답 사례(Q&A)

1. 금지되는 광고의 범위는? 90
2. 정기간행물(정보간행물)이 광고심의 대상인가요? 90
3. 광고사전심의를 받아야 하는 (광고)매체 또는 수단은 무엇인가요? 91
4. 자사 제품의 영업 및 홍보를 위해 의료기기 취급자(의료기관 및 의료인 등)에게 발송하는 카달로그가 광고심의 대상인가요? 92
5. 의료기기 판매업자가 아니어도 광고심의를 신청할 수 있나요? 92
6. 의료기기의 허가사항 변경 중 (변경)예정 내용으로 광고를 할 수 있나요? 93
7. 의료기기 광고사전심의 기준은? 93
8. 의료기기 광고사전심의를 받지 않아도 되는 경우는 언제인가요? 94
9. 의료기기의 부분품을 별도 판매 시 광고심의를 받아야 하나요? 95
10. 의료기기 광고사전심의 신청 시, 심의 건 수 산정기준은? 95
11. 심의 받은 의료기기 광고에 공산품에 관한 내용을 추가하는 것이 가능한가요? 95
12. 방송(홈쇼핑) 매체로 심의 받은 내용을 광고하는 데 아무런 문제가 없나요? 96
13. 수입의료기기의 제조원에서 제작한 영문 브로슈어를 그대로 번역하여 제품 홍보에 활용하는 것이 가능한가요? 96
14. 다른 나라에서 인정받은 효능 및 효과에 대하여 광고가 가능한가요? 97
15. 특허 받은 사항을 제품 광고에 사용하여도 무방한가요? 97
16. 저주파를 사용하는 운동기구에 '저주파가 근육을 수축/이완 시킨다'는 표현이 가능한가요? 98
17. FDA 마크 및 승인 사항을 광고에 사용할 수 있나요? 98
18. 통증완화로 허가받은 의료기기를 피부체형관리기 등으로 광고가 가능한가요? 99
19. 임상결과나 시험성적서 등의 데이터를 광고에 사용할 수 있나요? 99
20. 타 회사의 원자재, 성능, 가격 등과 비교한 광고가 가능한가요? 100
21. 허가받은 상품명(A)이 아닌 상품명(B)으로 광고 할 수 있나요? 100
22. 광고 내용에 자사 제품을 사용하는 병 · 의원을 기재하는 것이 가능한가요? 101
23. '의약품주입용기구'를 광고하면서 '비만치료주사', '지방분해주사'표현이 가능한가요? 101
24. 포털사이트의 스폰서링크 및 파워링크 등 일명 '키워드광고'가 의료기기 광고심의 대상에 해당하나요? / 102
25. 기사 내용도 의료기기 광고사전심의 대상인가요? 102
26. 의료기기 광고 시 반드시 표시하여야 하는 사항이 별도로 있나요? 103
27. 의료기기의 광고심의 결과를 확인할 수 있는 방법이 있나요? 103
28. 광고사전심의 신청 마지막 날 심의기관 인터넷서버 접속장애 등으로 부득이 정해진 시간 내에 접수를 하지 못한 경우 다음 회차에 신청해야 하나요? 104
29. 「의료기기 광고사전심의 규정」 제2조 제1항 제3호의 의료인 등을 회원으로 하여 전문적인 내용 전달을 목적으로 인터넷을 이용하는 광고의 의미는 무엇인가요? 104

Chapter 5

의료기기 광고관련 법령

1. 의료기기법 106
2. 의료기기법 시행규칙 107
3. 의료기기 광고사전심의 규정 110
4. 표시 · 광고의 공정화에 관한 법률 112
5. 표시 · 광고의 공정화에 관한 법률 시행령 114

Ⅰ. 의료기기법 위반 광고 식별 요령

1. 의료기기의 명칭·성능이나 효능·효과 등의 광고
2. 부작용 부정 및 절대적 표현 광고
3. 의료인, 의료기관 등의 사용·추천 광고
4. 사용자 체험담이나 구입·주문 쇄도 광고
5. 암시적·외설적 광고
6. 사용 전·후 비교 광고
7. 비방하는 광고
8. 임상결과 등에 관한 광고
9. 허가받지 않거나 신고하지 않은 의료기기 광고
10. 광고심의를 받지 않거나 심의 내용과 다른 광고
11. 의료기기인 것처럼 잘못 인식될 우려가 있는 광고

1. 의료기기의 명칭·성능이나 효능·효과 등의 광고

「의료기기법」 시행규칙 [별표 6의3] 금지되는 광고

1. 의료기기의 명칭 · 제조방법 · 성능이나 효능 및 효과 또는 그 원리에 관한 거짓 또는 과대광고

가. 의료기기의 명칭

▶ 의료기기의 명칭은 의료기기 허가 · 신고증에 기재되어 있는 제품명(상품명, 품목명, 모델명)을 사용

○ (예시) 상품명: 또또루, 품목명: 개인용저주파자극기, 모델명: Exchange-1

제허 13-***호

의료기기 제조 허가증

업허가번호 제 123*호

구분	제조	품목/품목류	품목
제품명 (상품명, 품목명, 모델명)	또또루,개인용저주파자극기,Exchange-1	분류번호(등급)	A63010.01(2)
모양 및 구조	별첨		
원재료	별첨		
제조방법	별첨		
사용목적	사용목적 : 별첨, 성능 : 해당없음		
사용방법	별첨		
사용 시 주의사항	별첨		
포장단위	별첨		
저장방법 및 사용기한	저장방법 : 별첨, 사용(유효)기한 : 별첨		
시험규격	의기심1005.2012.20224-03**호(2012.12.**)한국화학융합시험연구원		
제조(수입)업 자 정 보	제조(수입)업자 : 식품의약품안전처, 충청북도 청원군 오송읍 오송생명2로 제조원 : 상동		
허가조건	없음		
비고	없음		

「의료기기법」 제6조 및 같은 법 시행규칙 제5조 제2항에 따라 위와 같이 허가합니다.

2013 년 01 월 15 일

광주지방식품의약품안전청장 (인)

직 인 생 략

MINISTRY OF FOOD AND DRUG SAFETY

▶ 의료기기 허가(신고)한 품목명과는 일치하지 않으나 거짓·과대성이 없고 일반적으로 통용되는 명칭인 경우에는 병기(또는 병용) 가능

※ (예시) 허가받은 품목과 병용(병기)하여 사용 가능한 명칭

연번	허가(신고)된 품목명	병용(병기) 가능한 명칭
1	모유착유기	유축기
2	체지방측정기	체성분분석기, 체지방계
3	심장충격기	심장제세동기
4	매일착용(연속착용)소프트(하드) 콘택트렌즈	소프트(하드)렌즈, 콘택트렌즈, 컬러콘택트렌즈, 컬러렌즈
5	혈당측정기 또는 개인용혈당측정기	혈당계
6	심박수계	심박수측정기 또는 심박측정기
7	요화학분석기	소변분석기
8	전자혈압계	디지털혈압계
9	조직수복용(생체)재료	성형용필러, 필러
10	기도형보청기	귓속형(귀걸이형, 고막형)보청기

▶ 공산품으로 오인하게 할 우려가 있는 명칭은 사용 불가

※ (예시) 허가받은 품목명과 병용하여 사용될 우려가 있는 명칭

연번	허가(신고)된 품목명	병용(병기) 불가한 명칭
1	개인용온열기 또는 개인용조합자극기	온열카패트
2	의료용진동기	안마의자
3	의료용표시기 또는 의료용체내표시기	문신기
4	온구기 또는 점화식온구기	뜸기 또는 쑥뜸기
5	물요법장치	족탕기 또는 각탕기

- 2개 이상의 의료기기를 하나의 광고물로 같이 광고하는 경우, 각각의 제품명(상품명, 품목명, 모델명)을 명확히 구분하여 기재
- 의료기기가 아닌 다른 제품(공산품, 화장품, 의약외품 등)과 의료기기를 하나의 광고물로 같이 광고하는 경우, 각각의 명칭을 명확히 구분하여 기재

나. 제조방법이나 성능 및 효능·효과 등

▶ 의료기기의 허가·신고 사항대로만 광고하는 것을 원칙으로 함

※ (예시) 사용할 수 없는 표현

구 분	허가/신고 받은 내용	사용불가 내용
제조방법	원자재 입고 → 가공 → 공정검사 → 조립 → 완제품 검사 → 출고	첨단기술의 제조공법으로 만든 피부미용관련기기
성능	· 외장누설전류 – 정상상태 : 0.1mA 이하 – 단일고장상태 : 0.5mA 이하 · 환자누설전류 – 정상상태 : 0.1mA 이하 – 단일고장상태 : 0.5mA 이하 · 환자측정전류(AC) – 정상상태 : 0.1mA 이하 – 단일고장상태 : 0.5mA 이하	누설전류 걱정이 전혀 없는 ~
효능·효과	인체에 물리적 에너지를 가하여 경미한 근육통 완화에 사용하는 기구	· 눈을 맑게, 밝게 · 눈 경혈 안마 마사지 · 집중력을 향상시켜 학습능률을 높여줌
원리	사용 전 의사와 상담 후, 의사의 지도에 따라 사용	· 병원에 가지 않고 치료한, 수술한 것과 같은 효과 · 의료기관의 의료행위와 "동일하다"

대법원 2007.9.6. 선고 2006도8030 판결

「의료기기법」에서 '의료기기의 명칭·제조방법·성능이나 효능 및 효과 또는 그 원리에 관한 거짓 또는 과대광고'를 금지하면서 그에 관한 처벌규정을 두고 있다.

의료기기법이 이와 같은 규정을 둔 것은 의료기기에 관한 광고를 아무런 제한 없이 전면적으로 허용할 경우 무분별한 거짓·과대광고로 소비자의 정확한 판단을 그르치게 할 위험이 있고, 소비자의 오신·과신으로 말미암은 여러 가지 부작용이 예상되기 때문에, 소비자의 알 권리 내지 선택할 권리를 해하지 않는 범위 안에서 국민건강 보호를 위하여 의료기기의 효능 등에 관한 거짓·과대광고를 규제하기 위한 것

▶ 과학적으로 증명할 수 없거나 객관적으로 사실 여부를 확인할 수 없는 표현은 사용 불가

※ (예시) 사용할 수 없는 표현

연번	사용불가 표현	연번	사용불가 표현	연번	사용불가 표현
1	혈액정화	6	청혈작용	11	호전반응
2	명현현상	7	무병장수	12	체질개선
3	건강한 물	8	만병통치	13	성장발육 촉진
4	신비의 빛	9	근본적으로 치료	14	자연치유력 향상
5	꿈의 소재(물질)	10	자기방어 능력강화	15	대체의학으로 주목

▶ '혁신적, 혁명, 명품, 선두, 대표' 등 입증이 불가능한 추상적인 표현 사용 불가

※ (예시) 사용할 수 없는 표현

1. 첨단 기술의 혁신적인 제품
2. 보청기의 혁명, 명품 보청기
3. 혈당측정기의 선두주자
4. 혈압계의 대표

▶ FDA 등 다른 나라에서 허가(승인)받은 효능·효과라도 우리나라에서 허가(신고)한 사용목적(효능·효과)이 아닌 것은 광고로 사용 불가

※ (예시) 사용할 수 없는 표현

FDA에서 '여드름치료 또는 주름개선' 등으로 승인받은 '의료용레이저조사기'도 우리나라 허가사항(사용목적: 통증완화 등을 목적으로 방사되는 레이저를 피부에 쬐어 사용하는 기구)이 아닌 경우에는 광고에 사용 불가

▶ 의료기기의 명칭·제조방법·성능이나 효능 및 효과 또는 그 원리에 관한 거짓 또는 과대광고 예시

- 명품, 명작
- 혈액정화, 청혈작용, 혈액을 약알칼리성으로 촉진/변화, 체질개선, 몸을 약알칼리성 체질로 변화
- 면역, 면역기능, 면역력 증가/증진/증대, 신진대사 증진, 성장발육 촉진
- 생리기능/세포재생 활성화, 세포조직 생성
- 신경조직을 회복/재생, 내부 조직 및 기관의 기능을 원활히, 내인성 모르핀 물질의 생성과 분비를 촉진
- 허가된 사용목적을 벗어난 특정 증상의 "예방","치료","해방","해결","완치","제거" (수족냉증, 정맥류, 변비, 감기, 당뇨, 탈모, 녹내장 등)
- 무병장수, 불치병/난치병/고질병을 개선/치료/예방
- 대체의학으로 주목, 오장육부에 도움
- 만성 OO통, 만성OO염, 만성 OO증, 급만성질환
- 성인병 예방, 성인병에 도움/탁월, 감염예방
- 신선한 산소를 빠르게 혈액에 공급, 혈액에 영양 공급, 혈소판 출혈방지
- 호르몬 조절, 호르몬과 효소의 분비를 활발히 촉진
- 약효의 상승효과
- 병원에 가지 않고 치료, 수술한 것과 같은 효과 등 의료기관의 의료행위와 "동일하다"고 표방
- 인체 OOO에 손상없이/ 더 이상의 안전은 없다
- 고통/통증없이, 진통작용, 합병증 없이, 합병증 예방
- "카이포프랙틱". "뜸", "지압", "경혈","원적외선", "온열요법, "생화학 · "자체 원리(예–척추교정, 질병의 치료 등 제품의 효능 · 효과로 비춰질 수 있는 표현) 및 제품의 원자재(옥, 게르마늄, 황토 등)에 대한 효능 · 효과를 제품과 같이 광고
- 체지방/지방 분해/감소, 셀룰라이트/콜레스테롤 감소
- 얼굴 탄력 회복, 주름 · 피부처짐 관리/개선, 피프팅 효과, 미백효과,노화방지, 노화예방
- 문제성피부, 노화된 피부를 깨끗한/매끈한/부드러운/건강한/탄력있는 피부로 만들어줌
- 건강보조기, 건강통합관리시스템, 생명연장의 꿈
- 숙변제거, 쾌변, 변비증상 개선/완호, 배변활동 촉진
- 세계가 감탄, 세계적 명성
- 필수아이템, 제품명 OOO 뿐이다, 제품명 OOO로 잡는다
- 만병을 다스리는, 만병통치
- 인체의 자기방어 능력 강화, 자가진단, 자가치료
- 근본적으로/원천적으로 방지/제거/치료
- 이제 치료의 길이 열렸습니다.

▣ 성능 또는 효능·효과에 대한 거짓·과대광고 사례

거짓·과대광고 – 성능 또는 효능·효과 위반 사례

◇ 품목명 : 의료용레이저조사기 ◇ 사용목적 : 통증완화
◇ 제품소개란에 세포조직활성화, 혈행개선, 비염치료 등 허가 받지 아니한 효능·효과 게재

3. 특징

침대 각도 자동 조절기능(스크류방식)
자기 체중의 의한 경사각 부여로 견인치료 효과 극대
롤링(Rolling)과 온열(Hot) 요법 동시 실시(70도씨)
전신, 허리, 목 등 부위별 교정 치료가능
써비칼(Cervical)을 누워서 치료할 수 있음(수험생 적용)
물구나무 작용을 통한 성장발육 장애 교정 가능
추나(카이로프라틱)요법의 대체 효과
자율 신경질환 및 관절 질환을 최적의 조건에서 치료
3단 분리로 설계되어 이동 및 설치 용이

4. 치료 효과

척추 교정에 의한 혈액 순환 개선
척추 교정에 의한 신경 압박 해소
--목, 어깨, 허리, 좌골신경통 등 통증 완화
--손, 발저림 완화 및 자율 신경계 기능강화
뇌하수체의 강화로 청소년 성장 발육 촉진

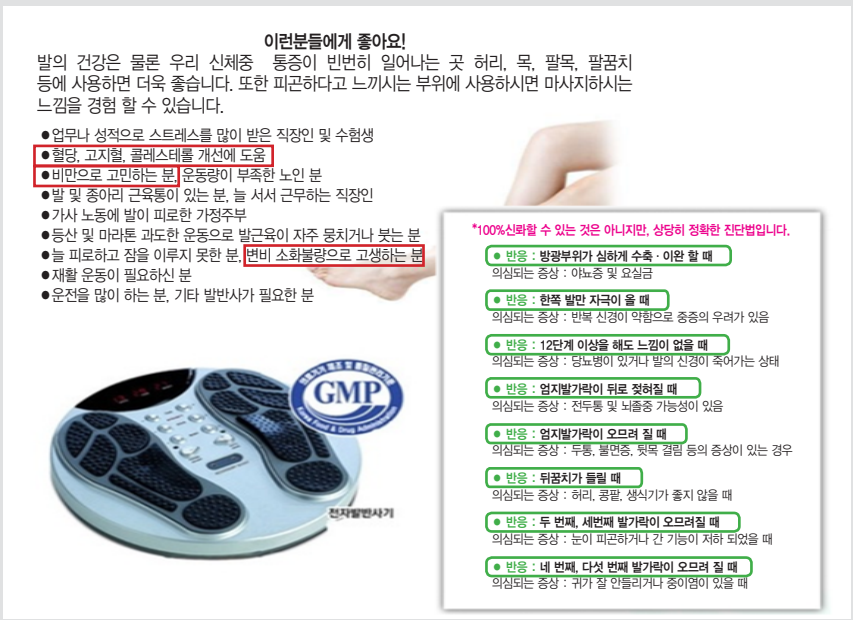
5. 적응증

요통, 좌골신경통, 견비통, 오십견, 디스크
고혈압, 저혈압, 혈액순환개선, 어깨 저림
말초신경마비증, 불면증, 비만증, 성장장애

◇ 품목명 : 정형용교정장치 ◇ 사용목적 : 인체를 정위로 교정하는 데에 사용하는 기구
◇ 고혈압, 비만증, 혈액순환개선 등 허가 받은 사용목적 이외의 효능 · 효과가 있는 것으로 광고

거짓·과대광고 – 성능 또는 효능·효과 위반 사례

◇ 품목명 : 고주파자극기 ◇ 사용목적 : 통증 완화



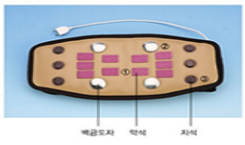
◇ 품목명 : 개인용저주파자극기 ◇ 사용목적 : 근육통 완화

거짓·과대광고 – 성능 또는 효능·효과 위반 사례

제품의 효능 효과
→ 원적외선의 강력한 효과로 "비만해소, 스트레스해소, 노화예방, 통증완화" 효과의 극대화 실현
→ 옷을 입은 채로 치료가 가능하며 땀 냄새들을 억제해주는 위생장치가 내장
→ 천연재료인 (바이오세라믹, 게르마늄, 맥반석, 참숯, 한약재, 미생물)등이 85도의 상온에서 다량의
음이온과 원적외선(방사율-94%)이 발생하여 인체의 세포분자운동을 활성화시켜 저항력을 증가 시켜주어 일상생활에 활력을 준다.
→ 아로마 테라피 향기요법(한약재)과 병행하여 다이어트 프로그램으로 인기
→ 적외선램프가 단전부위와 발바닥 부위에 설치되어 더욱 효과적
– 단전부위: 복부 비만해소와 소화기 계통, 생식기 계통의 부인병 등에 활력을 주는 요법
발바닥과 발등, 종아리에 분포되어 있는 반사구를 자극하여 혈액순환을 촉진시키고 관련된 신체기관의 기능들을 자극하여, 노폐
물과 독소를 배출시켜 자연치유력을 극대화 시키는 요법

치료효과
→ 통증해소 효과(디스키질환, 요통, 각종 신경통, 관절염, 오십견, 교통사고 후유증)
→ 혈관 조절로 인한 중풍예방 효과 →자율신경 활성효과 →만성피로 회복 효과
→ 덤과 노폐물의 분비로 인한 성인병 예방 효과 →활발한 장운동으로 변비해소 효과
→ 간뇌 자극에 의한 성기능 개선 효과 →복부비만해소 효과
→ 혈액순환 촉진으로 인한 정혈 효과 →피부미용 효과
→ 부인병 효과 (냉, 대하, 생리통, 생리불순, 출산후유증)

◇ 품목명 : 개인용조합자극기(개인용온열기+개인용적외선조사기)
◇ 사용목적 : 근육통 완화



북부에 착용한 모습　　허리에 착용한 모습

■ **효능 및 효과**
- 통증완화
- 혈액순환촉진
- 피로회복
- 대사기능향상
- 보조운동효과

■ **저주파요법** (30분 이내로 하시고 서암크림 이용하세요)

심장, 근육에서 발생되는 생체전기가 되어 전신에 흐르게 될 때 이상저항이 생기면 질병상
태가 됩니다. 이때 저주파 자극을 주면 이상저항을 개선하여 생체전기를 활성화 시킬 수 있습
니다. 아울러서 세포의 재생과 활력증진, 신경근육섬유 자극에 도움이 됩니다.
인체는 살이 많이 찐 곳(체지방이 많은 곳)에도 생체전류에 저항이 많으므로 저주파 자극이
필요합니다. 단, 전체 자극시간을 1일에 30분 이상 넘어서는 안됩니다.
임신부, 심장쇠약자, 허약자, 극도의 파로자, 만성질환자는 주의해야 합니다.

■ **온열요법** (얼굴, 머리, 가슴, 심장부위, 관절부위는 금지, 복부, 살찐 부위에만 이용하세요)

배터리 전기에 의한 온열벨트로서 온열자극이 됩니다. 인체부위에서 체온이 떨어진 부분은
혈액순환이 안 되어 질병이 발생하고 체지방이 늘어납니다.
신체의 찬 부분에 직접 온열자극을 주므로서 체온을 높이고 보호 · 유지하며, 체지방 제거에
도움이 됩니다. 그러나 얼굴, 머리, 가슴, 상복부, 관절부위는 금지하여 주십시오.

◇ 품 목 명 : 개인용조합자극기(개인용온열기+개인용적외선조사기)
◇ 사용목적 : 근육통 완화

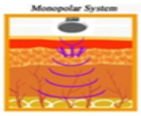
거짓·과대광고 – 성능 또는 효능·효과 위반 사례

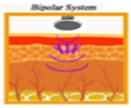
효능

- 주름 완화
- 피부 리프팅
- 미백 효과
- 피부 살균
- 여드름 완화
- 비만 완화
- 탈모 완화
- 근육통 환화
- 수술 후 관리

모노폴라 방식으로 고주파 에너지를 피부 속으로 자극 합니다. 고주파가 피부조직에 가해지면 세포 내외 이온이 음극에서 양극으로 교차하면서 발생되는 39-45도의 심부열로 피부케어, 아이케어, 다크서클, 여드름, 피부살균 같은 피부미용 뿐만 아니라 비만, 오십견, 근육통, 관절통 완화에 도움을 줍니다.

주름은 40대부터 노화가 진행 됨에 따라 진피층의 콜라겐 양이 줄어 들어 피부 표피가 탄력을 잃어 생기게 되는 현상입니다. 진피층에 콜라겐을 형성하게 하여 진피층에서 피부를 당겨 줌으로 주름을 완화시켜 줍니다.



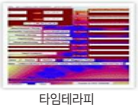


디지털로 제어되는 300KHz의 고주파가 진피층에 마찰열을 발생시켜 피부를 활성화 시키는 모노폴라 방식의 기기 입니다.
주파수 파장 크므로 피부 깊숙히 심부열을 발생시켜 피부미용 뿐만 아니라 비만, 셀룰라이트, 근육통 완화에 도움을 줍니다.

◇ 품목명 : 고주파자극기 ◇ 사용목적 : 통증 완화

–Wholistic Medicine

NLP검사


타임테라피

척추검사창

안구홍체

프트웨어의 데이터베이스에는 인체를 구성하는 분자 (비타민, 미네랄, 아미노산, 효소, 단백질, 탄수화물, 지방질) 세포, 조직, 장기 (뇌, 눈, 폐, 심장, 콩팥, 위, 소장, 대장 등) 그리고 분노, 슬픔, 불안, 공포, 사랑, 기쁨 등에 반응하는 모든 파동이 이진법으로 저장되어 있습니다. 시판되고 있는 도든 약제, 한약, 약초, 동종요법 치료제, 항기요법 치료제 등 뿐만 아니라 침술, Rife치로, 파동치료, 산소치료, 킬레이션치료, 면역치료 등 지구상에서 존재하는 모든 치료법 그리고 스트레스 완화를 비롯하여 치매치료, 정신질환 등과 같은 모든 정신과적 치료법도 디지털화 되어 저장되어 있습니다.

이런 데이터를 토대로 환자에게 한의학적 치료와 효과 및 안전성이 검증된 보완대체 의료를 선별하여 병행적으로 이용해 환자에게 신체적인 원인만이 아니라 정신적, 심적, 감정적 상태까지 고려한 포괄적 치료가 가능하게 함으로써 치료효과를 극대화하고 부작용은 최소화 하는 통합의학을 가능하게 합니다.

진단영역

1. 전신양자 스크리닝 검사	2. 급, 만성 질환상태	3. 척추질환	4. 통증
5. 치아관련 검사	6. 혹체검사	7. 메르디안 (기혈흐름) 검사	8. 잠재의식 반응검사
9. 정신적 요인 및 감정 차트	10. 발병요인 및 악화요인 외 다양한 기능		11. 뇌스캔
12. 뇌파 및 뇌의 기능검사	13. 알레르기원 검사	14. 바디 및 TMV 검사	15. 피부검사
16. 각 검사 항목별 교정기능			

◇ 품목명 : 개인용조합자극기(개인용온열기+개인용적외선조사기)
◇ 사용목적 : 근육통 완화

거짓·과대광고 – 성능 또는 효능·효과 위반 사례

효과

리프팅, 타이트닝 (Skin Lifting)
주름개선 (Wrinkle Improvement)
모공관리 (Pore Improvement)
피부톤, 피부결 개선 (Skin Tightening)

주름! V라인! 미백!

Wrinkle Improvement
눈가, 팔자주름, 콧대주름 개선

Pore Improvement
모공개선

Skin Lifting
처진피부의 탄력, 리프팅

Skin Tightening
피부탄력의 증대

◇ 품목명 : 고주파자극기 ◇ 사용목적 : 통증 완화

"혈액순환개선 의료기기"

똥배탈출~
체중 체지방 감소
효과빠른 한방 다이어트

3D슬림패치 더슬림의 특징

＊볼록한 아랫배 똥배 쏘옥~
＊붙이기만 하면 살이 쏘옥~
＊체중 체지방 감소에 놀라운 효과
＊변비해소에도 탁월.

사용후 신체 체열변화

◇ 품목명 : 의료용자기발생기 ◇ 사용목적 : 혈액순환 개선

2. 부작용 부정 및 절대적 표현 광고

「의료기기법」 시행규칙 [별표 6의3] 금지되는 광고

3. 의료기기의 부작용을 전부 부정하는 표현 또는 부당하게 안전성을 강조하는 표현의 광고
9. 효능·효과를 광고할 때에 "이를 확실히 보증한다."라는 내용 등의 광고 또는 "최고", "최상" 등의 절대적 표현을 사용한 광고

▶ '부작용이 없다.', '인체에 아무런 부담이 없다.', '습관성이 없다.'와 같이 부작용을 전면 부정하는 표현 불가

○ 의료기기 성능 및 효능· 효과에 대한 개인차가 분명히 존재함에도 이를 부정하는 표현은 거짓 또는 과대광고에 해당

▶ 의료기기의 효능·효과 등과 관련하여 과장할 우려가 있거나 소비자를 현혹시킬 소지가 있는 최상급 또는 절대적 표현은 객관적 근거가 인정되지 않는 한 사용 금지

○ 객관적 근거란 국가기관 및 법률에 의해 설립된 공공기관의 공문, 확인서, 성적서 등으로 명백하게 입증 할 수 있어야하며,

○ 광고매체가 인터넷, 신문, 방송매체인 경우에는 광고심의를 받아야 함

※ (예시) 사용할 수 없는 표현

1. 최고다, 최상이다, 가장 뛰어나다, 제일 좋다
2. 극대화, 초경량, 초소형, 초대형, 슈퍼
3. 최고급, 최신, 최초, 확실하다, 이것보다 좋은 것은 없다

○ 영문의 경우에도 의미가 절대적인 표현은 사용할 수 없음

※ (예시) 사용할 수 없는 표현

Best, World Best, Perfect, NO.1, Must have item(s)

▶ **'~ 1위 제품', '~ 1위를 차지한 ~' 등의 표현의 경우 사용할 수 없는 것을 원칙으로 한다. 다만, 의료기기법에 따른 생산 · 수입 · 수출실적 등과 같이 법률에 의한 자료이거나 국가기관을 통하여 객관적으로 명백하게 입증할 수 있는 경우 광고로 사용 가능**

※ (예시) 명백히 입증되지 않는 경우 사용할 수 없는 표현

> 국내점유율 1위, 소비자만족도 1위, OO에서 판매 1위 차지 등

▶ **'확률적으로 0% 또는 100%의 의미를 내포한 단어'는 객관적 근거가 인정되지 않는한 사용 금지, 단 허가 · 신고사항인 경우에만 가능**

※ (예시) 사용할 수 없는 표현

> 1. 완벽한, 전혀, 해소, 완치, 영구/평생 사용
> 2. 100% 확실한 효과, 100% 치료 · 완치

○ 다만, "~ 해결/해소합니다."와 같은 표현 또는 제품의 효능·효과와 무관한 절대적인 표현은 정도를 판단하여 허용

※ (예시) 사용 가능한 표현

> 1. 사용자의 불편을 최소화 하였다
> 2. 사용자에게 적합한 환경을 제공 한다

▶ **치료기간을 단정적으로 표현한 문구는 사용할 수 없으므로 객관적으로 입증할 수 있는 자료(임상데이터, 논문 등)의 (출처)를 기재한 경우에는 완화시킨 표현으로 사용**

※ (예시) 사용방법

> 일주일이면 치료할 수 있다(X) → 통상 일주일 정도 걸린다(O)
> * 출처: 'XX의 안정성 · 유효성 평가'('13.7.10, OOO병원 임상시험 결과보고서)

▣ 절대적 표현 및 부작용 부정 등 거짓·과대광고 사례

거짓·과대광고 – 부작용 부정 위반 사례

◇ 품목명 : 개인용저주파자극기 ◇ 사용목적 : 근육통 완화

[성 상]
강력한 600gauss(허용오차 10%)의 영구자석을 장착한 첨부용 트리트먼트제입니다.

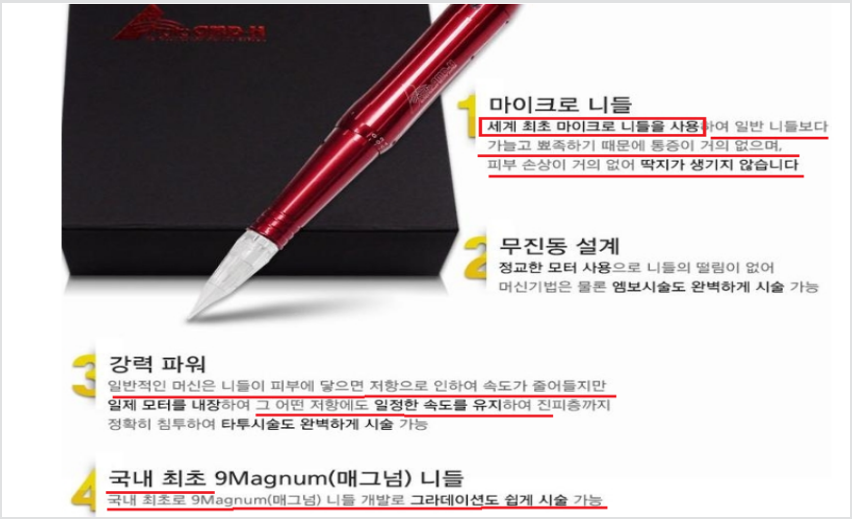
[특장점]
1. 자기방은 강력한 자기장이 형성되어 쾌속하고 지속적으로 작용 혈행을 개선 촉진하여 근육통 완화에 도움을 줍니다.
2. 습관성 및 부작용이 없습니다.
3. 사용이 간편하며 냄새가 나지 않습니다.
4. 골프, 등산, 낚시 여행 등에 휴대하기가 간편합니다.
5. 목욕시 반드시 본 제품을 제거하시고 물기가 완전히 마른후 다시 부착하여 사용하세요.

◇ 품목명 : 의료용자기발생기 ◇ 사용목적 : 근육통 완화

거짓·과대광고 – 부작용 부정 위반 사례

◇ 품목명 : 의료용자기발생기 ◇ 사용목적 : 근육통 완화

거짓·과대광고 – 절대적인 표현 위반 사례



◇ 품 목 명 : 의료용체내표시기 ◇ 사용목적 : 인체 내부에 표시하기 위해 사용하는 기구
◇ 세계최초, 국내최초 등 절대적인 표현

3. 의료인·의료기관 등의 사용·추천 광고

「의료기기법」 시행규칙 [별표 6의3] 금지되는 광고

3. 의사, 치과의사, 한의사, 수의사 또는 그 밖의 자가 의료기기의 성능이나 효능 및 효과를 보증한 것으로 오해할 염려가 있는 기사를 사용한 광고
6. 의사, 치과의사, 한의사, 약사, 한약사, 대학교수 또는 그 밖의 자가 의료기기를 지정·공인·추천·지도 또는 사용하고 있다는 내용 등의 광고. 다만, 국가, 지방자치단체, 그 밖에 공공단체가 국민보건의 목적으로 지정하여 사용하고 있는 내용의 광고의 경우에는 그렇지 않다.
11. 특정 의료기관의 명칭과 진료과목 및 연락처 등을 적시하여 의료기관 등이 추천하고 있는 것처럼 암시하는 광고

▶ **의사, 치과의사, 한의사 등이 기사 또는 칼럼 형식으로 소비자에게 제공한 건강 상식 및 질병 정보가 마치 자사 의료기기의 효능 및 효과를 보증하는 내용인 것처럼 인용하여 소비자가 잘못 인식하도록 하는 것을 금지하는 것이며,**

▶ **의사, 치과의사, 한의사 등이 의료기기를 지정·공인·추천·지도 또는 사용한다는 광고는 설혹 허가받거나 신고한 의료기기의 성능 및 효능·효과 등과 동일한 내용이라도,**

○ 이러한 형태의 광고는 해당 의료기기의 성능 및 효능·효과에 대한 객관적인 평가도 저마다 다를 수 있음에도 개별의사의 주관적인 판단이나 의지가 개입될 수 있으며, 의료인에 대한 사회적 인식(의료전문가)이 소비자 판단·선택에 영향을 주어 혼동을 초래할 수 있으므로,

○ 의사, 약사, 대학교수 등이 특정 의료기기를 지정·공인·추천하거나 사용하고 있다는 내용은 광고로 사용 불가

※ (예시) 사용할 수 없는 경우

1. 특정 제품의 원리, 효능·효과 및 사용에 관한 의료인의 인터뷰
2. ○○○ 의학박사 추천/사용하는 제품

○ 의료기기 광고에 의료기관(병·의원) 명칭, 진료과목 및 연락처 등을 명시하여 의료기관(또는 의료인)에서 해당 의료기기를 추천하거나 사용하고 있는 것처럼 암시하여서는 아니 됨

※ (예시) 사용할 수 없는 경우

1. 국내 주요 XXX병원(OOO과) 등에서 사용
2. OO병원 등 300개 병·의원(요양실, 물리치료실 등)에서 사용

○ 다만, 환자 진료·치료 등의 과정에서 의료기기의 처방·지도·사용 등 의료인의 고유 업무범위에 해당하는 것과, "최신 MRI, CT 도입 등" 의료기관 홍보는 의료기기에 대한 광고가 아닌 것으로 판단됨

○ 아울러, 의료기관에서 사용하고 있다는 표현일지라도 국가·지방자치단체 또는 그 밖의 공공단체가 국민보건의 목적으로 지정하여 사용하고 있다는 표현의 경우에는 사용 가능

▶ 의료인이 아닌 연예인, 정치인, 유명인사, 일반인 등을 해당 제품의 광고 모델로 사용하는 것은 가능하나, 의료인처럼 보이도록 하는 이미지 광고를 하여서는 아니 됨

※ (예시) 사용할 수 없는 경우

일반 광고모델이 의사인 것처럼 가운 등을 착용하고 광고하는 경우

○ 또한, 의료인이 제품 개발·연구에 참여한 경우 제품 광고가 가능하나 이 경우에도 호칭은 "○○○연구원, ○○○개발자" 등으로 제한

○ 'OOO박사, OOO전문의 자문을 통하여 개발한 의료기기' 등 불가

▣ 의료기관 사용 등 거짓·과대광고 사례

거짓·과대광고 – 의료기관 사용·추천 위반 사례

◇ 품목명 : 의료용조합자극기 ◇ 사용목적 : 통증 완화

◇ 품목명 : 반도체레이저수술기
◇ 사용목적 : 매질로서 반도체를 이용하여 방사되는 광에너지(레이저)를 조직 등의 절개, 파괴,제거를 목적으로 수술 시 사용하는 레이저 기구

4. 사용자 체험담이나 구입·주문 쇄도 광고

「의료기기법」 시행규칙 [별표 6의3] 금지되는 광고

8. 사용자의 감사장 또는 체험담을 이용하거나 구입·주문이 쇄도한다거나 그 밖에 이와 유사한 표현을 사용한 광고

사용자의 감사장 또는 체험담 등 사용금지

- 소비자가 게시판에 남긴 사용 후기, 감사장, 체험담 등을 캡처하여 광고에 사용하는 것은 명백한 거짓·과대광고 행위이며,
- 오픈마켓 등에서 제공되는 게시판에 소비자가 남기는 사용 후기, 체험담 등도 광고효과를 배제할 수 없으므로 관리(삭제)하여야 함

※ (예시) 사용할 수 없는 표현

1. ○○로 고생했는데, ○○ 제품을 사용하니 효과가 너무 좋았습니다.
2. 늘 ○○가 아팠었는데, ○○를 사용하니 말끔히 치료됐어요.
3. 여러분도 사용해보시면 확실히 효과를 볼 수 있을 겁니다.
4. 믿고 한 번 써보시면 후회 없을 겁니다.
5. 이 이야기는 ○○님의 사연을 바탕으로 만들어 졌습니다.

대법원 2007.9.6. 선고 2006도8030 판결

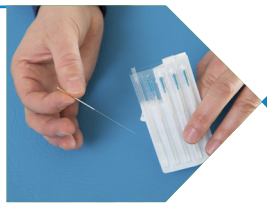
~ 체험담은 해당 당사자의 극히 주관적인 경험을 피력하는 것으로서 비록 그것이 사실이라고 하더라도 이를 체질이나 신체적 적성이 다양한 불특정 다수의 일반인들에 대하여 그대로 타당한 내용이라고 할 수는 없으므로 의료기기의 광고에 있어서 체험담의 내용이 사실인지 여부와 관계없이 객관성이 담보되지 않은 광고 그 자체를 금지할 필요성이 있는 점 등을 고려할 때, 체험담의 내용이 진실인지 거짓인지를 묻지 아니하고 이를 이용한 광고 전부를 금지한다고 하더라도 이를 과잉금지 원칙에 반하는 것으로 볼 수 없다고 판단한 것도 정당한 것으로 수긍할 수 있다.

▣ 체험담 등 거짓·과대광고 사례

거짓·과대광고 – 체험담(후기) 위반 사례

수술은 단순치료에 도움을 주지만 심리적인 안정감과 여성으로써의 불쾌감은 지워지지 않습니다. 또한 아무리 완벽한 수술이라도 부작용을 피해갈 수 없는것이 현실입니다. 하지만, 여성 성기능 향상 케어 프로그램은 누구나 제약없이 프로그램을 진행 할 수 있으며 사랑하는 내 남자를 내 마음대로 조련할 수 있습니다.

◇ 품 목 명 : 개인용저주파자극기(개인용저주파자극기+의료용바이오피드백장치)
◇ 사용목적 : (저주파자극기) 근육통완화
(피드백장치) 생리적 파라미터를 조절할 수 있도록 환자의 생리적인 파라미터에 따라 시각적, 청각적인 응답을 하는 기구



5. 암시적·외설적 광고

「의료기기법」 시행규칙 [별표 6의3] 금지되는 광고

12. 의료기기의 성능이나 효능 및 효과를 암시하는 기사, 사진, 도안 또는 그 밖의 암시적 방법을 이용한 광고
15. 의료기기에 관하여 낙태를 암시하거나 외설적인 문서나 도안을 사용한 광고

▶ 의료기기의 성능이나 효능·효과 관련 내용이 기재된 잡지, 신문, 뉴스 등의 기사, 사진, 도안을 이용한 암시적 광고는 금지

○ 광고내용이 허가받거나 신고한 의료기기의 성능 및 효능·효과와 동일한 내용이라도 기사 형식의 광고는 마치 언론에서 해당 의료기기의 성능 및 효능·효과를 인정하고 있는 것처럼 암시하여 소비자 판단·선택에 영향을 줄 수 있고,

○ 의료기기의 성능 및 효능·효과를 부각시키기 위해 기사, 사진, 도안 등을 통한 질병정보나 의료기기에 사용되는 초음파, 레이저 등에 대한 정보를 의료기기 광고에 사용하여서는 아니 됨

※ (예시) 사용할 수 없는 표현

1. 주부 42% “임신기에 요통 생겨, 평생 고통” / 헤럴드 경제
2. 직장인 만성 허리통증! 허리 디스크 가능성 있어 / 노컷뉴스
3. 산후 탈모가 우울증을 부른다. / 연합뉴스
4. 스트레스 탈모환자 크게 늘었다. / 매일경제
5. 초음파의 온열 및 진동작용으로 일부 비장은 분해되어 지방산이 되고 ~
6. 고주파는 신진대사를 활발하게 하고, 호르몬 분비를 정상화로 하며 두피탈모, 비만 및 부족 환자에게 좋습니다.

▶ 과도하게 신체부위가 노출된 사진 및 이미지는 삽입 할 수 없다. 단, 사용방법 등을 설명하기 위해 모형, 기구 등을 통한 표현 가능

○ 또한 「청소년보호법」에 따라 청소년유해물건(성기구) 표시를 하여야 하는 의료기기는 아래와 같음

[청소년유해물건(성기구) 관련 의료기기]

1. 남성용 성기확대 기구류
   – 성기동맥혈류충전기[3] A16190.01
   – 남성성기확대기[2] A16275.01

2. 남성용 여성 성기자극 기구류
   – 남성용콘돔※[3] B08000.01
   * 일반형이 아닌 일부 특수콘돔

○ 해당 의료기기를 '인터넷'에 광고하는 경우, 「청소년 유해매체물의 표시방법」에 따라 유해문구 및 유해로고 표시와 성인인증(연령확인) 절차 마련이 필요

※ (예시) 인터넷에서의 표시

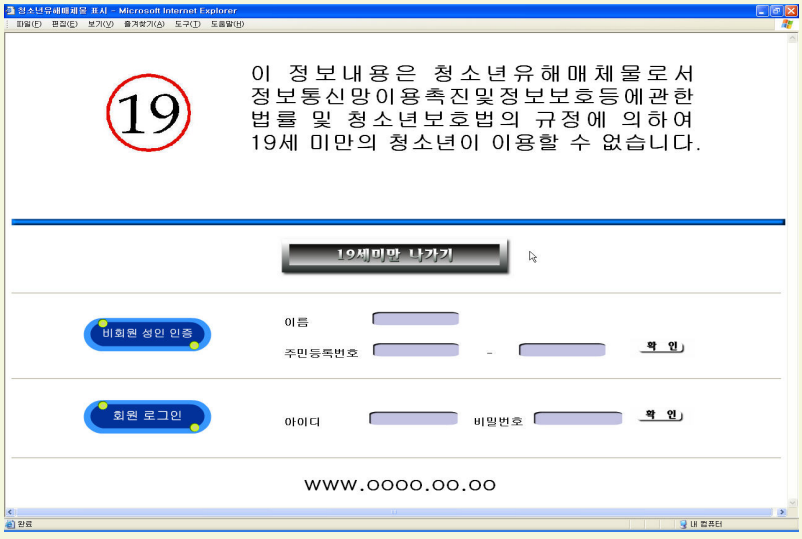
이 정보내용은 청소년유해매체물로서 정보통신망이용촉진및정보보호등에관한법률 및 청소년보호법의 규정에 의하여 19세 미만의 청소년이 이용할 수 없습니다.

유해문구

19 컬러매체

19 흑백매체

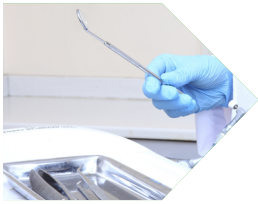
유해로고



▣ 암시적 내용의 광고 사례

거짓·과대광고 – 암시(기사, 도안) 위반 사례

◇ 품목명 : 데니스브라운부목
◇ 사용목적 : 무지외반증(내번첨족)을 교정하기 위한 지지 기구



6. 사용 전·후 비교 광고

「의료기기법」 시행규칙 [별표 6의3] 금지되는 광고
13. 효능이나 성능을 광고할 때에 사용 전후의 비교 등으로 그 사용 결과를 표시 또는 암시하는 광고

▶ 의료기기 성능이나 효능·효과 등과 관련하여 사용 전·후(Before & After) 표현은 사용 결과를 암시하는 광고로서 사용 금지

- 의료기기의 성능 및 효능·효과는 개인차에 따라 다를 수 있음에도 사용결과를 암시하는 전·후 비교는 통상 (시술)효과가 가장 좋은 경우(Best case)를 일반화 시켜 광고에 이용하여 소비자를 현혹시킴
- 따라서 의료기기의 사용 전·후를 직접적으로 비교하지 않았더라도 사용결과를 인식할 수 있도록 하는 암시광고는 하여서는 아니 됨

※ (예시) 사용할 수 없는 표현

1. 소프트(하드)콘택트렌즈, 안경렌즈 등의 착용 전·후 표현
2. 제품의 사용 전·후 인체온도(체열) 변화
3. 치료 전·후의 치료기간(1일 후, 5일 후, 10일 후 등) 변화
3. 사용 후 1개월 이내에 지방분해로 허리둘레가 2inch 감소됨

▶ 의료기기의 성능 및 효능·효과 등의 개선(변경)사항을 알리고자 하는 경우에는 개선(변경)사항 명확히 설명하기 위하여 제품이미지로 비교하는 것 가능

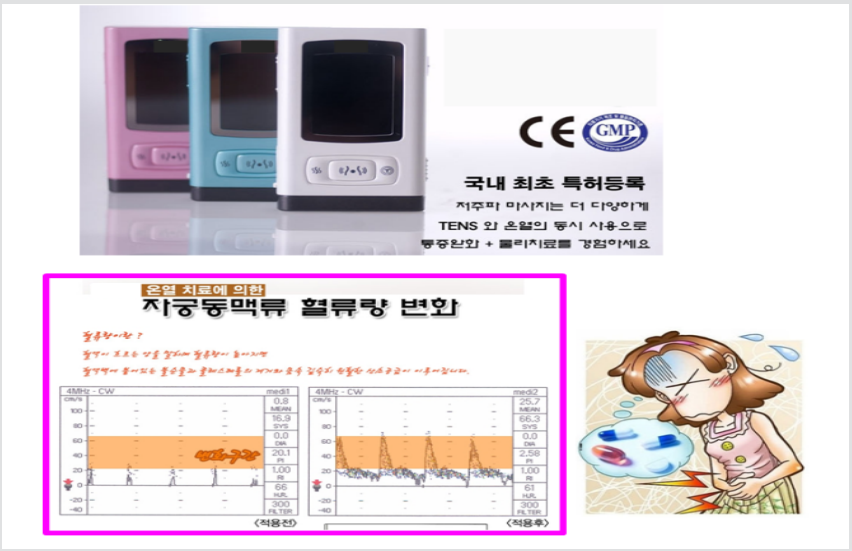
※ (예시) 사용할 수 있는 표현

진동기가 4개인 자사 제품(제허13-000호)을 진동기 6개로 업그레이드
이전 모델(ABC)과는 달리 중심축이 180° 회전 가능

▣ 사용 전·후 비교 광고 사례

거짓·과대광고 – 사용 전·후 비교 위반 사례

◇ 품 목 명 : 의료용체내표시기(+의약품흡수유도피부자극기)
◇ 사용목적 : 인체에 표시를 목적으로 사용되는 기구, 피부를 자극하여 의약품 등의 흡수를 돕는 기구



◇ 품 목 명 : 개인용조합자극기(개인용저주파자극기+개인용온열기)
◇ 사용목적 : 인체에 일정한 저주파 및 열에너지를 이용하여 근육통 완화 등으로 사용하는 기구(의사 지도 · 처방)

7. 비방하는 광고

「의료기기법」 시행규칙 [별표 6의3] 금지되는 광고

14. 사실 유무와 관계없이 다른 제품을 비방하거나 비방하는 것으로 의심되는 광고

▶ 의료기기의 효능·효과 및 성능에 관련하여 다른 제품에 대해 객관적인 근거가 없는 내용으로 광고하며 비방하거나 불리한 내용을 부각시켜 자사 의료기기의 효능·효과 및 성능 등이 더 좋다고 광고하는 것도 비방광고로 간주

○ 의료기기의 성능 및 효능·효과, 가격, 품질 등을 비교하며 “저질의 ~”, “값싼 ~” 등의 표현으로 비하하는 경우도 비방하는 것으로 의심됨

※ (예시) 사용할 수 없는 표현

1. ○○ 기능 밖에 없는 제품과는 달리
2. 타사 제품은 무겁고 사용방법이 복잡한 반면
3. 약물이 필요 없는, 약물이나 수술방법이 아닌

비방적인 표시·광고

다른 사업자등 또는 다른 사업자등의 상품 등에 관하여 객관적인 근거가 없는 내용으로 표시·광고하여 비방하거나 불리한 사실만을 표시·광고하여 비방하는 것
「표시·광고 공정화에 관한 법률」 시행령 제3조(부당한 표시·광고의 내용)

▶ 자사 제품의 (절대)우위를 표현하기 위해 “아직도!!”, “아직도 ○○을 사용하십니까?” 등의 표현은 사용 금지

※ (예시) 사용할 수 없는 표현

1. 아직도 사용이 불편한 코딩 혈당측정기를 사용하시나요?
2. 아직도!! 일반 저주파자극기를 사용하십니까?

▶ **객관적·과학적인 근거 없이 타제품보다 우수하다는 절대적 표현 또는 동일한 조건이 아니어서 왜곡될 가능성이 있는 조건하에서 얻어진 결과를 부적절하게 비교한 표현은 사용할 수 없다.**

※ (예시) 사용할 수 없는 표현

> 이가 빠졌을 때 가장 좋은 치료방법은? 틀니치료, 브릿지치료, 임플란트 등이 있습니다. 이 중 틀니의 단점은 ~, 브릿지의 단점은 ~, 그러므로 임플란트를 추천합니다.

8. 임상 결과 등에 관한 광고

「의료기기법」 시행규칙 [별표 6의3] 금지되는 광고

4. 허가받은 의료기기의 효능 및 효과 등과 관련하여 의학적 임상결과, 임상시험성적서, 관련 논문 또는 학술 자료를 거짓으로 인용하거나 특허 인증을 받은 것처럼 거짓으로 표시한 광고

▶ 과학적으로 입증되지 않았거나 논쟁 중인 내용 또는 출처가 불명확한 내용은 광고로 사용할 수 없다

※ (예시) 사용할 수 없는 표현

1. 원적외선은 인체의 노폐물을 제거하며, 신진대사를 원활히 한다.
2. 적외선은 자연치유력을 향상시켜 질병을 퇴치
3. 아궁이의 온열은 예부터 부인병에 탁월한 효과

▶ 임상시험성적서, 관련논문, 학술자료, 특허증 및 인증서 등에 기재된 내용일지라도 허가받거나 신고한 사항을 벗어난 내용을 광고에 사용하는 것은 의료기기의 성능 및 효능 · 효과를 암시하는 광고 행위임

부산지법 2010.4.29. 선고 2005노2117 판결

비록 위 건강보조식품에 대하여 간기능 장해 개선제와 혈중 지질 개선제로 특허를 받았다고 하더라도 의약품으로 공인받지 아니한 이상 그 표시나 광고의 내용에 의학적 효능·효과가 있는 것으로 오인될 우려가 있는 표현이 허용되는 것은 아니라고 할 것 ~.

▶ 의료기기의 성능 및 효능·효과와 관련하여 임상결과, 임상시험성적서 및 논문 등을 인용하는 경우 정확한 출처를 표기

- 의료기기의 인증사항(CE, ISO …) 등을 기재하는 경우 명칭, 발급기관, 인증일 및 유효기간 등이 식별 가능하도록 표시
- 인증서의 유효기간이 만료된 인증서를 사용하는 광고

9. 허가받지 않거나 신고하지 않은 의료기기 광고

「의료기기법」 시행규칙 [별표 6의3] 금지되는 광고

2. 법 제6조제2항 또는 법 제15조제2항에 따라 허가를 받지 않거나 신고를 하지 않은 의료기기의 명칭 · 제조방법 · 성능이나 효능 및 효과에 관한 광고

▶ 허가받지 않거나 신고하지 않은 의료기기의 명칭 · 제조방법 · 성능이나 효능 · 효과에 대한 광고를 하여서는 아니 된다.

- ○ 다만 「의료기기 허가 · 신고 · 심사 등에 관한 규정(식약처 고시)」 제38조에 따라 관할 지방청장에게 승인받은 경우 박람회 · 전람회 · 전시회 등에서 홍보 할 수 있음
- ○ 승인신청 시 제품설명 및 홍보자료(제품의 사용목적, 모양 및 구조, 성능, 특성, 작용원리, 사용방법 등)를 제출하여야 하며, 승인된 경우에는 전시장 내에서 승인받은 제품의 설명 · 홍보자료를 부착하거나 비치 할 수 있으나 홍보물을 배포하여서는 아니 됨

▶ 수출만을 목적으로 허가받은 의료기기(수출용의료기기)를 국내에서 판매할 목적으로 광고한 것이 명확한 경우(단순한 자사제품 소개 제외) 허가받지 않거나 신고하지 아니한 의료기기 광고로 본다.

- ○ 수출용으로 허가받은 의료기기를 국내에 판매하고자 할 경우에는 「의료기기 허가 · 신고 · 심사 등에 관한 규정(식약처 고시)」 제3조 제7항에 따라 별도의 제조 · 수입허가를 받아야 함.

※ 수출만을 목적으로 하는 의료기기는 「의료기기법」 시행규칙 제5조제1항에 따른 서류(기술문서와 임상시험자료 등)를 제출하지 않음

▣ 허가받지 않은 의료기기의 광고 사례

허가받지 않은 의료기기 광고 사례

❖ 기(旣) 수출용으로 허가 받은 제품을 국내판매 으로 허가 진행 중 광고

* 고강도집속형초음파자극기

❖ 기획중인 가상 이미지 광고

* 의료용저온플라즈마멸균기

10. 광고심의를 받지 않거나 심의내용과 다른 광고

「의료기기법」 시행규칙 [별표 6의3] 금지되는 광고

13. 법 제25조제1항에 따라 심의를 받지 않거나 심의 받은 내용과 다른 내용의 광고
18. 법 제25조제1항에 따른 심의의 결과 재심의 요청을 받은 광고

▶ **의료기기 광고사전심의 대상 매체(인터넷 · 인쇄 · 방송)이면서 심의제외 대상이 아닌 광고는 사전심의를 받아야 하는 것이 원칙이고, 심의제외가 사후관리 대상이 아니라는 것으로 오해하여서는 아니 됨**

※ 심의에서 제외되는 사항

1. 「의료법」 제2조의 의료인, 제3조의 의료기관, 「의료기사 등에 관한 법률」 제1조의 의료기사, 의무기록사, 안경사를 대상으로 전문적인 내용 전달을 목적으로 신문, 잡지를 이용하는 광고
2. 제1호에 따른 의료인 등만 회원으로 하여 전문적인 내용 전달을 목적으로 인터넷을 이용하는 광고
3. 「의료기기법」 제6조제2항 또는 제15조제2항에 따라 허가받거나 신고한 당해 의료기기의 허가 · 신고사항(제품명, 모양 및 구조, 원재료, 제조방법, 사용목적, 사용방법, 사용 시 주의사항, 포장단위, 저장방법 및 사용 기한, 시험규격, 제조 · 수입업자 정보, 허가조건, 비고)만을 제공하는 광고
4. 수출용으로만 허가받거나 신고한 의료기기의 외국어 광고
5. 심의 받은 내용과 동일한 외국어 광고

▶ **심의 받은 광고내용을 변경하지 아니하는 범위에서 자구(字句)를 수정하거나 삭제, 심의 받은 광고물의 배치 변경 또는 품목 변경허가(신고)에 따라 제품 외관, 사양 등의 변경 사실(광고내용)을 심의기관에 미리 알리지 않고 광고하는 것은 심의 받은 내용과 다른 광고에 해당 된다.**

▶ **심의 받은 광고내용을 수정하거나 추가할 수 없으나, 다음과 경우에 한하여 심의기관에 미리 알리고 광고 가능**

- 심의 받은 제조 · 수입 · 판매업자가 광고물을 다른 업자에게 제공하여 상호, 연락처만을 변경하는 경우
- 상호, 전화번호, 글씨체, 색상 및 글자크기만을 변경하는 경우
- 인터넷 쇼핑몰과 같이 그 매체 특성상 심의 받은 광고에 배송정보 및 교환, 환불 등의 내용을 추가하는 경우
- 의료기기의 성능 및 효능 · 효과 등과 직접적인 관련이 없는 이벤트 사항을 의료기기 광고와 명확하게 구분하여 추가하는 경우

▶ 심의 받은 광고물에는 심의번호 및 심의필 표시 중 하나 이상의 방법으로 심의번호를 표시하여야 하며, 식별이 가능하여야 함

광고사전심의필증			
심의결정	승인	심의번호	0000-000-00-0000
제 품 명	개인용저주파자극기		
기 타			
20XX. X. XX (사)한국의료기기산업협회 **의료기기광고사전심의위원회**			

광고사전심의필증

광고사전심의필 표시

▶ 「의료기기 광고사전 심의규정(식약처 고시)」 제7조제3항에 따라 심의기관으로부터 재심의 요청을 받은 광고는 더 이상 광고되지 않도록 삭제 또는 수정하여야 한다.

▶ 광고심의 대상 여부는 종합적으로 검토해서 판단하여야 한다.

※ 심의 대상이 아닌 예

1. 그 자체로서 의료기기가 아닌 의료기기의 부분품
2. 스폰서링크, 파워링크 등에 등록하여 소비자가 쉽게 광고를 찾을 수 있도록 하여 해당 제품광고 페이지로 연결을 도와주는 일명 '키워드 광고'
3. 기자가 작성한 의료기기 관련 기사

▣ 광고사전심의 규정 위반 광고 사례

광고사전심의 – 광고미심의

No-coding

- 노 코딩 방식 :
  시간을 절약하고 부적절한 코딩으로 인한 조작 오류 방지
- 팬시 스타일의 미터와 대형 디스플레이창
- GOD 효소
- 0.5 ul 작은 혈액 샘플
- 5 초 이내에 정확한 검사 결과
- 450 테스트 결과
- 높은 성능 정밀도와 정확도
- 전기 화학 분석 방법

제품명	
측정기 모델	
샘플 종류	신선한 모세혈(전혈)
샘플 용량	0.5 uL
혈당측정검사지	
측정 범위	20~600 mg/dL (1.1~33.3 mmol/L)
측정 소요 시간	5초
전원	3V 리튬건전지(CR20232 타입) 1개
건전지 수명	약 1,000회 이상의 연속 측정이 가능
메모리	450개 측정 결과 저장 (날짜 및 시간과 함께 제시함)
작동 온도	10~40℃ (50~104℉)
작동 습도	10~90 %RH
보관 온도	8~30℃ (46~86℉)
크기	57 X 70 X 17 (mm)
중량	36g (건전지 포함)

- 연구 + 개발 + 생산
- GOD 효소 특허
- 연간 1억 개 혈당측정검사지 생산 능력
- 넓은 측정 범위 : 20~600mg/dl
- 빠른 측정 시간 : 5초
- 작은 측정 샘플 : 0.5 ul
- 정밀하고 정확한 검사 결과

◇ 품 목 명 : 개인용혈당측정시스템
◇ 사용목적 : 자기검사용으로 혈중 글루코스 또는 혈중 케톤을 개인이 스스로 측정하는 시스템

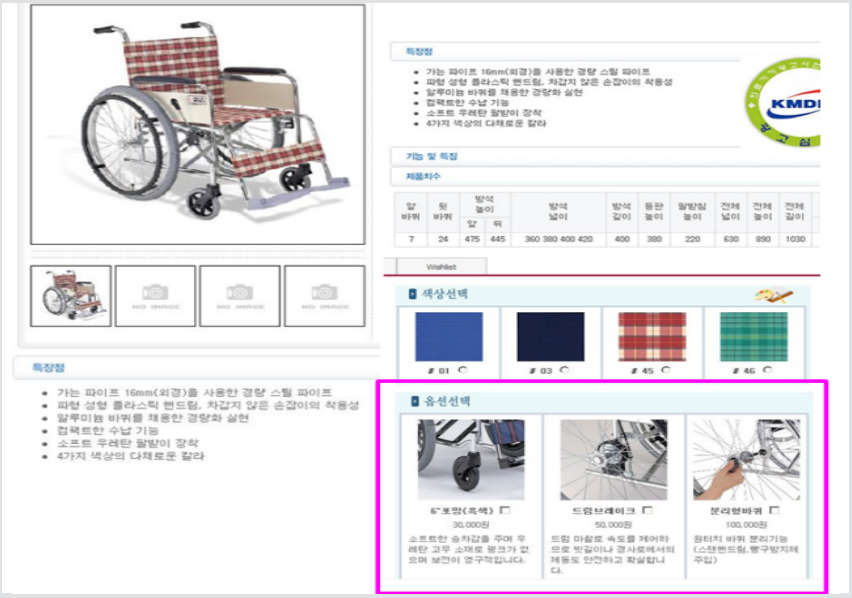
광고사전심의 – 광고미심의

◇ 품목명 : 전동식치과용핸드피스
◇ 사용목적 : 치아 삭제 등을 위해 전기모터 등으로 구동하는 기구

◇ 품 목 명 : 의약품흡수유도피부자극기
◇ 사용목적 : 의약품 등의 흡수를 돕기 위해서 사용되는 바늘이 달린 롤러 등의 기구

광고사전심의 – 심의내용과 다른 광고

◇ 품목명 : 모유착유기 ◇ 변경내용 : 내용 추가 등



◇ 품목명 : 휠체어
◇ 변경내용 : 옵션 선택사항 추가되었으나, 별도 심의변경 안함

11. 의료기기인 것처럼 잘못 인식될 우려가 있는 광고

「의료기기법」 제26조(일반 행위의 금지)

⑦ 누구든지 의료기기가 아닌 것으로 의료기기와 유사한 성능이나 효능 및 효과 등이 있는 것으로 잘못 인식될 우려가 있는 광고를 하여서는 아니 된다.

용어의 정리

○ 의료기기가 아닌 것 : 의료기기는「의료기기법」제2조, 제3조 및「의료기기 품목 및 품목별 등급에 관한 규정(식약처 고시)」에 따르며, 여기에 해당하지 않는 것은 의료기기가 아닌 것으로 본다.

※ 의료기기의 정의

「의료기기법」 제2조(정의)

① '의료기기'란 사람이나 동물에게 단독 또는 조합하여 사용되는 기구 · 기계 · 장치 · 재료 또는 이와 유사한 제품으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 제품을 말한다. 다만, 「약사법」에 따른 의약품과 의약외품 및 「장애인복지법」 제65조에 따른 장애인보조기구 중 의지(義肢) · 보조기(補助器)는 제외한다.

1. 질병을 진단 · 치료 · 경감 · 처치 또는 예방할 목적으로 사용되는 제품
2. 상해(傷害) 또는 장애를 진단 · 치료 · 경감 또는 보정할 목적으로 사용되는 제품
3. 구조 또는 기능을 검사 · 대체 또는 변형할 목적으로 사용되는 제품
4. 임신을 조절할 목적으로 사용되는 제품

○ 의료기기와 유사한 성능 : 의료기기가 가지고 있는 물리 · 화학적, 전기 · 기계적 기능 등을 의미하며, 의료기기 품목 및 품목별 등급에서 규정하고 있는 사항을 포함

○ 의료기기와 유사한 효능 · 효과 등 : 의료기기가 가지고 있는 생화학 · 의학적 효능과 효과를 의미하며, 의료기기 품목 및 품목별 등급에서 규정하고 있는 사항을 포함

의료기기로 잘못 인식될 우려가 있는 광고는 의료기기가 아닌 것으로 주기능(주목적)이 달리 있음에도 부수적으로 나타나는 성능 및 효능 · 효과 중 일부가 의료기기 정의에 부합하는 광고를 말하며,

○ 예를 들면 수돗물의 잔류염소를 제거하여 부드러운 물(연수)을 만드는 것이 주기능

(주목적)인 연수기를 광고하면서 아토피 등 각종 피부 트러블, 세탁효율 저하, 섬유마모, 배관부식, 물 때 생성 등 생활에 악영향을 미치는 요인을 제거한다고 광고하는 경우

○ 아울러, 인체공학적으로 설계하여 숙면을 주목적으로 하는 베개를 광고하면서 코골이 예방, 이갈이 방지, 척추교정 등을 표방하는 경우

▶ 「의료기기법」에 의한 의료기기인지 여부는 제조목적, 광고내용 및 표방하는 성능 및 효능·효과를 목적으로 하는 기존 의료기기가 있는지 여부 등을 종합적으로 판단하여야 한다.

○ 참고로 사법부에서는 의료기기 해당여부 판단 시 객관적으로 그러한 성능을 가지고 있는가는 고려할 필요가 없다고 판결함

대법원 2010.4.29. 선고 2008도7688 판결

어떤 기구 등이 의료기기법 제2조 제1항에서 정한 '의료기기'에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서는 그 기구 등이 위 조항 소정의 목적으로 사용되는 것이면 되고 객관적으로 그러한 성능을 가지고 있는가는 고려할 필요가 없으며, 또 그 기구 등의 사용목적은 그 기구 등의 구조와 형태, 그에 표시된 사용목적과 효과, 판매할 때의 선전 또는 설명 등을 종합적으로 고려하여 결정하여야 한다.

▶ 제조·수입업자의 의도와는 상관없이 중간 판매자에 의해 의료기기로 판단되는 경우가 생기지 않도록 "의료기기 해당여부"는 반드시 해당 제품의 제조·수입업자를 통해 점검(확인)하여야 한다.

○ 그렇지 않으면 동일한 제품이 광고내용에 따라 일부는 의료기기로 판단되고 일부는 의료기기가 아닌 것으로 분류될 우려가 있음

▶ 의료기기가 아닌 것이 의료기기의 정의에 부합하는 내용으로 특허를 받았다 하더라도 광고로 사용하면 의료기기로서 혼동할 우려가 있는 광고로 볼 수 있음

부산지법2010.4.29. 선고 2005노2117 판결

~ 비록 위 건강보조식품에 대하여 간기능 장해 개선제와 혈중 지질 개선제로 특허를 받았다고 하더라도 의약품으로 공인받지 아니한 이상 그 표시나 광고의 내용에 의학적 효능·효과가 있는 것으로 오인될 우려가 있는 표현이 허용되는 것은 아니라고 할 것 ~

의료기기로서 허가받거나 신고한 사항이 아니라면 위반광고에 해당

대법원 2002.11.26. 선고 2002도2998 판결

일반식품이 질병의 치료에 효능이 있는 것이 사실이라 할지라도 그 제품을 식품위생법에 의하여 식품으로 공인받았을 뿐 의약품으로 공인받지 아니한 이상, 그 식품을 표시하거나 광고함에 있어서 의약품과 혼동할 우려가 있는 표현을 사용한다면 그것은 식품에 관한 표시나 광고로서의 범위를 벗어나 그 자체로 식품의 품질에 관한 허위표시나 과대광고로서 소비자의 위생에 위해를 가할 우려가 있다고 할 것이어서, 식품으로 인한 위생상의 위해를 방지한다는 관점에서 식품에 관한 표시와 광고를 규제하는 식품위생법 제11조, 같은 법 시행규칙 제6조 제1항 제2호를 위반하게 되는 것.

설사 의료기기가 아니라고 명시하고 있다 할지라도 의료기기로 오인할 광고로 볼 수 있음

대법원 2002.6.14. 선고 2001도4633 판결

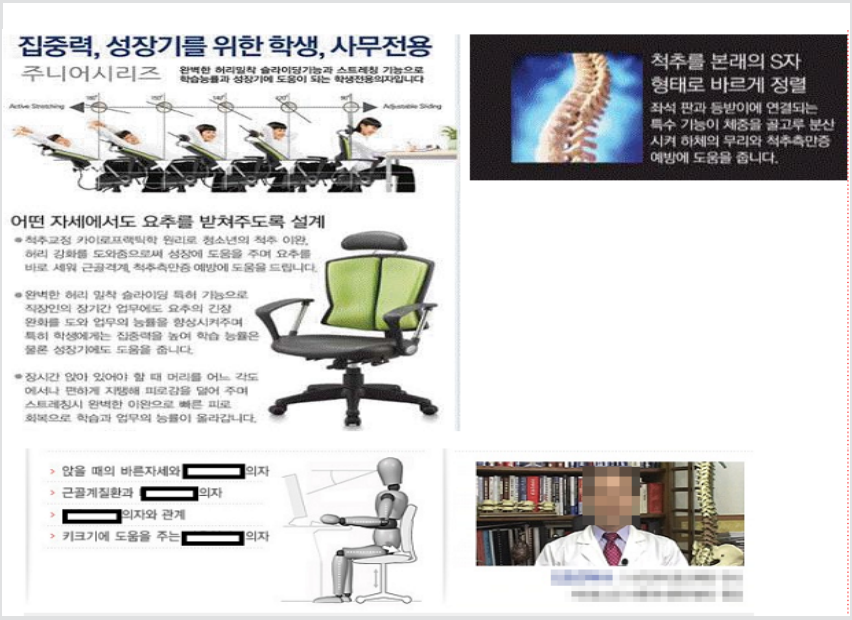
광고에서 그 제품을 의약품이 아니라 식품이라고 명시하고 있다 할지라도 그 표시나 광고의 내용에 의학적 효능 · 효과가 있는 것으로 오인될 우려가 있는 표현이 포함되어 있는 경우에는 그 제품이 질병의 치료에 효능이 있는 것처럼 광고한 것이라고 보지 아니할 수 없어 역시 과대광고에 해당한다 할 것

의료기기인 것처럼 잘못 인식될 우려가 있는 광고

◇ 단순 미용목적의 마사지기구가 혈액순환, 주름개선 등에 효능·효과가 있는 것으로 광고

◇ 자연적인 통증완화 등 의료기기 효능·효과를 표방하는 광고

의료기기인 것처럼 잘못 인식될 우려가 있는 광고



◇ 척추측만증 예방, 근골계질환에 도움 등 의료기기 효능·효과를 표방하는 광고

◇ 과학적으로 입증되지 않았거나 출처가 불분명한 내용으로 의료기기와 유사한 효능·효과가 있는 것으로 광고

Ⅱ. 의료기기 광고사전심의 제도

1. 도입 배경 및 목적
2. 광고심의 대상 매체
3. 심의기관, 절차 및 기준 등
4. 심의번호 표시
5. 심의결과 확인 방법

1. 도입 배경 및 목적

- 국민소득의 증가 등으로 의료기기에 대한 수요가 크게 증가
- 의료기기 광고로 인한 소비자의 피해를 예방하고 올바른 사용 유도
- 의료기기를 광고하는 자의 법령 미숙지 등에 의한 법적 불이익 사전 방지

광고의 정의

사업자 등이 상품 등에 관하여 '자기 또는 다른 사업자 등에 관한 사항' 또는 '자기 또는 다른 사업자 등의 상품 등의 내용, 거래 조건, 그 밖에 그 거래에 관한 사항'을 신문, 방송 및 그 밖의 광고 매체 등을 통해 소비자에게 널리 알리거나 제시하는 것
「표시·광고의 공정화에 관한 법률」제2조(정의)제2호

2. 광고심의 대상 매체

광고심의 대상 매체

광고심의 면제 대상

※ 다만, 이 경우 미리 심의기관에 알릴 수 있다.

1. 「의료법」 제2조의 의료인, 제3조의 의료기관, 「의료기사 등에 관한 법률」 제1조의 의료기사, 의무기록사, 안경사를 대상으로 전문적인 내용 전달을 목적으로 신문, 잡지를 이용하는 광고
2. 제1호에 따른 의료인 등만 회원으로 하여 전문적인 내용 전달을 목적으로 인터넷을 이용하는 광고
3. 「의료기기법」 제6조제2항 또는 제15조제2항에 따라 허가 받거나 신고한 당해 의료기기의 허가·신고사항(제품명, 모양 및 구조, 원재료, 제조방법, 사용목적, 사용방법, 사용 시 주의사항, 포장단위, 저장방법 및 사용 기한, 시험규격, 제조·수입업자 정보, 허가조건, 비고)만을 제공하는 광고
4. 수출용으로만 허가받거나 신고한 의료기기의 외국어 광고
5. 심의 받은 내용과 동일한 외국어 광고
6. 품목허가(신고) 사항 및 제품의 성능 및 안전성과 유효성 등 의료기기와 관련이 없는 일반적인 광고로서 이벤트, 할인행사, 사은품증정, 대리점모집, 판매처 및 구입 정보에 대한 광고. 다만, 사은품은 의료기기가 아닌 경우에 한하며, "의료기기가 아님"을 표시하여야 한다

광고심의 변경 대상

※ 심의 받은 광고물의 내용을 변경하여 광고하려면 새로이 심의를 받아야 하나, 다음의 경우에는 심의를 받지 않고 심의기관에 심의변경을 반드시 알린 후 광고하여야 함.

1. 자구 수정이나 삭제
2. 배치 변경
3. 심의 받은 광고물의 디자인을 변경하는 경우. 다면, 디자인 변경은 자구의 폰트, 크기, 색상, 강조 변경과 배경의 색상, 무늬, 크기, 테두리 변경
4. 품목 변경허가(신고)에 따라 변경된 내용으로 수정하거나 삭제하는 경우
5. 품목허가(신고)된 범위에서 광고 내용을 삭제하거나 추가 및 수정하는 경우
6. 품목허가(신고) 사항 및 제품의 성능 및 안전성과 유효성 등 의료기기와 관련이 없는 일반적인 광고로서 이벤트, 할인행사, 사은품증정, 대리점모집, 판매처 및 구입정보에 대한 광고. 다만, 사은품은 의료기기가 아닌 경우에 한하며, "의료기기가 아님"을 표시
7. 광고하는 제품의 업허가증, 품목허가(신고)증, 의료기기 품질관리기준 적합인정서(GMP)를 추가하는 경우. 다만 유효기한이 있는 경우에는 그 기한까지 사용
8. 하나의 심의 받은 광고물과 동일한 광고매체(신문, 잡지, 텔레비전, 라디오, 인터넷, 인터넷신문)로 심의받은 내용의 전부 또는 일부를 광고하고자 하는 경우

3. 심의기관, 절차 및 기준 등

▶ 심의기관 : ㈔한국의료기기산업협회

▶ 심의절차 (※ '15년 총 50회(1회/1주) 심의 예정)

신청접수마감	**심의신청 접수** – 접수일정 : 홈페이지(http://adv.kmdia.or.kr) 「심의일정안내」참조 – 접수마감일(오후 4시)까지 구비서류 제출 및 심의수수료 납부 – 구비서류 · 의료기기광고심의신청서(의료기기 광고사전심의 규정 별지 제1호 서식) · 의료기기 광고내용 · 그 밖의 심의에 필요한 자료(필요한 경우에 한함) ※ FDA, CE 등 국가별 인증, ISO, 임상시험, 특허, 수상 내역, 외국어 광고의 경우 번역본 등 **심의신청 상태 : 문서제출 –> 접수대기 –> 접수완료** ※ 구비서류 제출 또는 심의수수료 납부가 접수마감일(오후 4시)까지 완료되지 않거나 구비서류가 미비할 경우, 접수가 완료되지 않음
사무국예비검토	**심의안건 정리** – 의료기기 허가·신고사항 확인 및 금지되는 광고 사전검토 등 **심의신청서 상태 : 접수완료**
심의개최	**온라인심의 또는 대면심의** **심의신청서 상태 : 심의중**
심의결과	**승인 : 광고 가능** ※ 광고 가능인 경우 광고심의필 표시 **조건부승인 :** 조건부승인이행보고서를 사무국에 제출, 이행여부 확인 후 광고 가능 – 결과를 통보받은 날로부터 1개월 이내에 조건부승인이행보고서를 제출하지 않거나, 심의위원회의 시정사항 대로 수정하지 않을 경우 불이행 처리 **미승인 : 광고 불가**
결과통보	**결과통보** – 심의완료 후 처리기한(접수 완료일로부터 공휴일을 제외한 10일) 내 결과 통보 – E-mail 송부 및 홈페이지 게재 – 홈페이지 로그인 후 「광고사전심의결과」를 통해 확인 가능 **심의신청서 상태 : 결과통보**

▶ 심의기준

- 법 제24조 제2항 및 같은법 시행규칙 제29조 제1항의 규정에 적합
- 표시·광고의 공정화에 관한 법률, 방송법 등 광고와 관련된 법령을 준수
- 이해하기 쉽고 올바른 문장이나 용어를 사용하여 명확하게 표현

광고사전심의 형태

구 분	내 용
본 심 의	–"심의면제" 대상에 해당하지 않는 광고 –"심의변경" 대상에 해당하지 않는 광고
재 심 의	– 신청인이 심의결과에 이의가 있는 경우 – 식품의약품안전처장의 재심의 요청이 있는 경우
심의 변경	– 심의 받은 광고물의 내용을 변경하지 아니하는 범위에서 자구 수정이나 삭제 – 배치 변경 – 심의 받은 광고물의 디자인을 변경하는 경우. 다만, 디자인 변경은 자구의 폰트, 크기, 색상, 강조 변경과 배경의 색상, 무늬, 크기, 테두리 변경 – 품목 변경허가(신고)에 따라 변경된 내용으로 수정하거나 삭제하는 경우 – 품목허가(신고)된 범위에서 광고 내용을 삭제하거나 추가 및 수정하는 경우 – 품목허가(신고) 사항 및 제품의 성능 및 안전성과 유효성 등 의료기기와 관련이 없는 일반적인 광고로서 이벤트, 할인행사, 사은품증정, 대리점모집, 판매처 및 구입정보에 대한 광고. 다만, 사은품은 의료기기가 아닌 경우에 한하며, "의료기기가 아님"을 표시 – 광고하는 제품의 업허가증, 품목허가(신고)증, 의료기기 품질관리기준 적합인정서(GMP)를 추가하는 경우. 다만 유효기한이 있는 경우에는 그 기한까지 사용 – 하나의 심의 받은 광고물과 동일한 광고매체(신문, 잡지, 텔레비전, 라디오, 인터넷, 인터넷신문)로 심의받은 내용의 전부 또는 일부를 광고하고자 하는 경우
심의 면제	–「의료법」 제2조의 의료인, 제3조의 의료기관,「의료기사 등에 관한 법률」 제1조의 의료기사, 의무기록사, 안경사를 대상으로 전문적인 내용 전달을 목적으로 신문, 잡지를 이용하는 광고 – 제1호에 따른 의료인 등만 회원으로 하여 전문적인 내용 전달을 목적으로 인터넷을 이용하는 광고 –「의료기기법」 제6조제2항 또는 제15조제2항에 따라 허가 받거나 신고한 당해 의료기기의 허가·신고사항(제품명, 모양 및 구조, 원재료, 제조방법, 사용목적, 사용방법, 사용 시 주의사항, 포장단위, 저장방법 및 사용 기한, 시험규격, 제조·수입업자 정보, 허가조건, 비고)만을 제공하는 광고 – 수출용으로만 허가받거나 신고한 의료기기의 외국어 광고 – 심의 받은 내용과 동일한 외국어 광고 – 품목허가(신고) 사항 및 제품의 성능 및 안전성과 유효성 등 의료기기와 관련이 없는 일반적인 광고로서 이벤트, 할인행사, 사은품증정, 대리점모집, 판매처 및 구입정보에 대한 광고. 다만, 사은품은 의료기기가 아닌 경우에 한하며, "의료기기가 아님"을 표시하여야 한다

수수료

○ 전자민원(해당없음), 방문·우편(10만원)

※ 의료기기법 제50조(수수료) 및 시행규칙 제39조(수수료)제1항

4. 심의번호 표시

▶ 심의를 받은 광고물에는 심의번호, 광고사전심의필증, 심의필 도안 중 하나의 방법으로 심의를 받았다는 표시를 하여야 함

- 본심의(재심의), 약식심의 : 0000-000-00-0000
  · 연도-매체-심의회차-일련번호
- 심의변경, 심의면제 : 0000-00000(연도-일련번호)
- 확인 : 연도-매체-해당월-일련번호
- 통보 : 연도-일련번호

▶ 심의번호의 구성

구 분	내 용
본 심 의 (약식심의)	* 연도-매체-심의회차-일련번호(0000-000-00-0000) 예) 2013-I10-05-0001 (2013년, 인터넷광고, 5회차, 1번째 심의)
심의변경	* 연도-일련번호(0000-00000, '11.10.8월 이후) 예) 2013-00001 (2013년, 1번째 심의변경)
심의면제	* 연도-일련번호(0000-00000, '11.10.8월 이후) 예) 2013-00007 (2013년, 7번째 심의면제)
확 인	* 연도-매체-해당월-일련번호(0000-000-00-0000, '11.10.8 이전) 예) 2011-GN3-05-0001 (2011년, 일반일간신문, 4월, 1번째 확인) * 심의번호-일련번호(0000-000-00-0000-0000, '10.2.13 이전) 예) 2009-GJ3-22-0005-0001 (2009년, 잡지, 1회차, 5번째 심의 1번째 확인)
통 보	* 연도-일련번호(0000-00000, '11.10.8월 이전) 예) 2011-00008 (2011년, 8번째 통보)

※ "통보"란 제품의 도안(사진), 제조업자 또는 수입업자의 상호와 주소, 수입품의 경우는 제조원(제조국 및 제조사명), 제품명, 형명(모델명), 품목허가(신고)번호, 제조번호와 제조연월일, 치수, 중량, 포장단위, 사용목적 만을 광고하는 경우 및 심의받은 광고물에 대하여 품목허가(신고)사항 변경에 따라 제품사양 등 만을 변경하는 경우 또는 인터넷매체 중 자사 홈페이지의 업체정보, 주소, 등록 제품정보(분류번호, 허가번호, 제품명, 형명)등 그 사실을 심의기관에 알리는 것

※ “확인”이란 품목허가(신고)받는 내용(제품의 도안, 제품사양, 사용방법, 사용상 주의사항 등) 그대로인 광고물 또는 심의받은 광고물에 대하여 배치 변경 또는 일부내용삭제, 자구 수정, 제품 도안(사진)등을 단순 변경하는 경우에 그 사실을 심의기관에 확인 받아 심의에 갈음하는 것

※ 의료기기 광고사전심의 규정(식약처 고시) 개정(2011.08.29) 및 시행(2011.10.08)에 따라 약식심의 폐지, 통보와 확인 업무는 심의면제와 심의변경으로 명칭 및 업무 범위 변경

심의번호의 구성

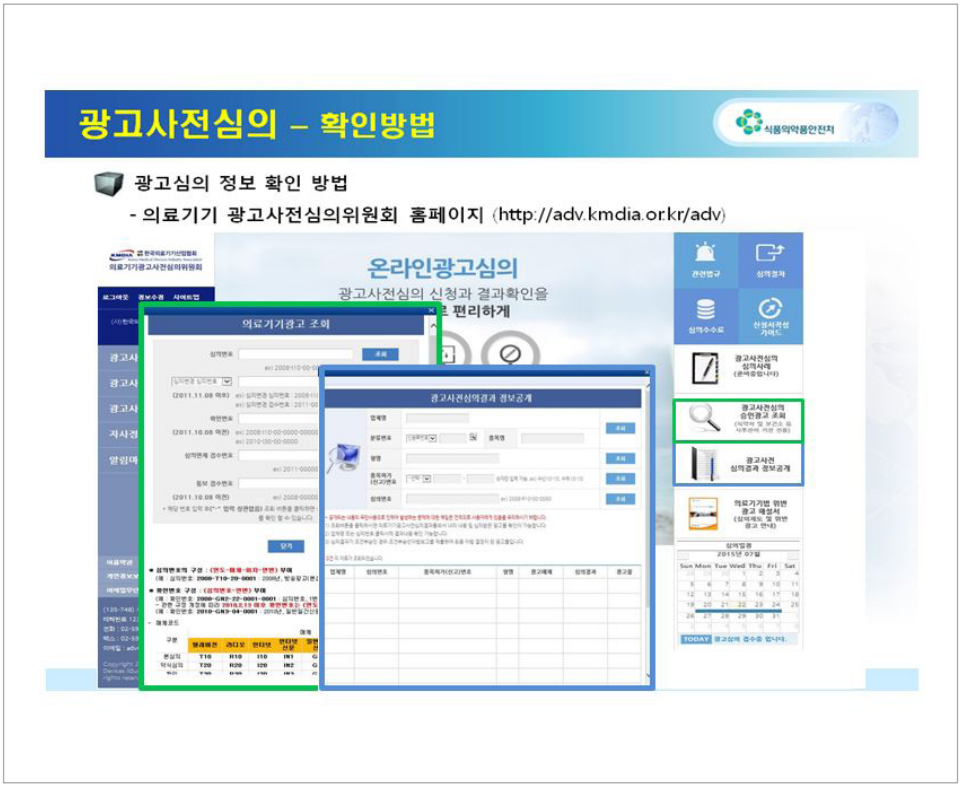
구 분	광 고 매 체							
	텔레비전	라디오	인터넷	인터넷 신문	일반일간신문	일반주간신문	잡 지	기 타 유사매체
본 심 의	T10	R10	I10	IN1	GN1	WJ1	GJ1	ET1
약식심의 (’11.10.08이전)	T20	R20	I20	IN2	GN2	WJ2	GJ2	ET2
확 인 (’11.10.08이전)	T30	R30	I30	IN3	GN3	WJ3	GJ3	ET3

※ 의료기기 광고사전심의 규정(식약처 고시) 개정(2011.08.29) 및 시행(2011.10.08)에 따라 약식심의 폐지, 통보와 확인 업무는 심의면제와 심의변경으로 명칭 및 업무 범위 변경

5. 심의결과 확인방법

▶ 의료기기광고사전심의위원회 홈페이지(http://adv.kmdia.or.kr/adv)

- 식약처, 보건소 등 사후관리 기관 : 광고사전심의 승인광고 조회
- 소비자 : 광고사전심의 정보공개



Ⅲ. 다빈도 광고심의 10개 품목

1. 매일착용소프트콘택트렌즈
2. 기도형보청기
3. 반도체레이저수술기
4. 개인용광선조사기
5. 남성용콘돔
6. 조직수복용생체재료
7. 알칼리이온수생성기
8. 압박용밴드
9. 개인용혈당측정시스템
10. 자동전자혈압계

1. 매일착용소프트콘택트렌즈(A77030.01)

정의

○ 각막에 직접 부착하여 사용하는 친수성 렌즈로서 일일 활동시간만 착용하는 렌즈

허가 받은 사용목적 및 작용원리(사례)

○ 안구에 직접 부착하여 시력보정용으로 사용, 친수성(흡수성) 렌즈, 1회용(하루 착용)

○ 난시/근시/원시 교정(보정) (컬러용) 단일초점 렌즈

○ 노안으로 추가교정에 사용되는 다초점 렌즈, 근거리/중간거리/원거리 동시보기 가능

○ 질병이 없는 무수정체안 및 수정체안의 굴절이상 보정을 위해 사용하는 일회용 단일초점

○ Omafilcon A(Enfilcon A, Hilafilcon B, Somofilcon A, Hioxifilcon A, Nelfilcon A, Ocufilcon D, Nesofilcon A) 재질 친수성 재질

○ 실리콘 하이드로겔 재질, (2-)HEMA(실리콘 폴리머) 재질 친수성(흡수성)

○ UV(자외선) 차단 기능, 수분인자(내부 습윤제) 함유, 함수율 00%, 가시광선투과율 00%, 산소투과율(DK) 0.0×10-11(㎠/s), 사용을 편리하게 틴트(tint)가공

○ 눈물 결핍 또는 눈물 증발로 인한 안구 건조증(비쇼그렌에 한함)과 관련된 경미한 불편함이나 증상을 느끼는 렌즈 착용자들의 착용감 개선

○ 눈동자 색깔 변화, 홍채 덮는 주변 부분 특정한 컬러, 유색 또는 무색, 홍채 부분 불투명 착색, 컬러(소프트콘택트)렌즈

○ 활동시간 동안 착용, 야간 취침 시 미착용

주요 성능 및 특성(사례)

○ 자외선 투과율(UV A/UV B, %) : 10/1, 15/10, 25/1, 30/1, 30/5, 45.8/4.58, 50/5, 85/40

○ 함수율(%) : 37, 38, 40, 42, 45, 46, 47, 55, 58, 59, 60, 58, 69, 78

○ 가시광선투과율(%) : 90, 94, 95, 96, 97, 98, 99

※ 사용목적 및 작용원리와 성능은 최근 3년간 광고사전심의를 받은 주요 품목에 대한 허가사항 사례를 위주로 정리되었으며, 품목별로 세부 허가사항은 다를 수 있습니다.

사용할 수 있는 경우

○ 품목허가사항에 표시되어 있는 내용은 기본적으로 광고 표현 사용

○ 촉촉한, 수분감, 편안한 착용감, 자극이 적은, 또렷하게, 선명하게, 자연스러운 눈빛 표현

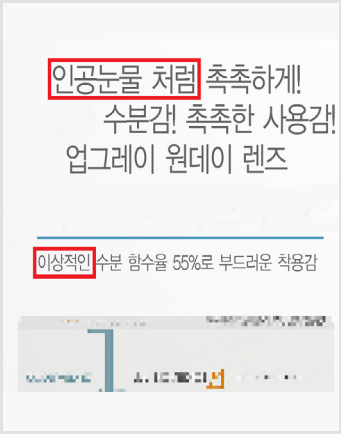
※ 제품 허가사항에 따라 사용할 수 있는 표현 달라질 수 있습니다.

사용할 수 없는 경우

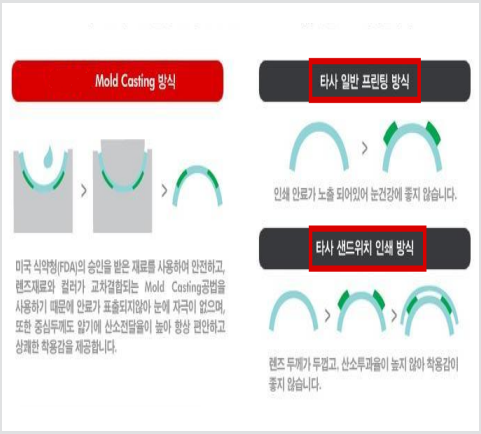
구 분	광고문구	비고(수정사항)
성능이나 효능·효과 또는 원리에 관한 거짓·과대	렌즈를 착용하면 눈(눈동자, 눈매, 눈빛)이 커진다	삭제
	낀 듯 안 낀 듯, 눈과 하나된 듯, 맨 눈 같은(처럼), 타고난 듯	삭제
	난시 교정으로 눈의 피로를 없애(줄여, 덜어)줍니다	삭제
	홀라현상 없는	입증필요
	차세대 렌즈, 제3세대 렌즈	삭제
허가받지 않은 의료기기 명칭	서클렌즈, 미용렌즈	칼라렌즈 사용가능
절대적 표현	자외선 차단 100%, 난시교정 100%, BEST 렌즈, 완벽한(완벽하게) 자외선 차단	삭제
부작용 부정, 안전성 강조	눈에 무해하여 안전합니다	삭제
	건조함과 자극은 GOOD BYE	삭제
사용자의 체험담	소비자 선정 브랜드 1위, ○ 명이 선택한 렌즈 소비자 대상으로 조사한 결과를 이용한 수상	소비자가 사용하여 선정된 것으로 오인 되는 표현 안됨
	(연예인, 정치인, 유명인사 등의 이름 사용)하여 OOO이 사용(착용)하고 있는 렌즈	삭제
구입·주문쇄도	절찬리 판매중인, 주문폭주, 히트상품, 완판(매진), 많은 사람들이 사용하고 있는, 한번 사용한 사람은 다시 찾고 있는	삭제

광고 심의 사례

◇ 거짓·과대광고 – 사용 전·후 비교



◇ 거짓·과대광고–
성능 또는 효능 ·효과



◇ 거짓·과대광고 –
사실 유무와 관계없이 타 제품 비교·비방

◇ 거짓·과대광고 –
허가(신고)받지 않은 의료기기 명칭

안경사가 직접 운영하는 콘택트렌즈 전문브랜드

콘택트렌즈는 안경사만이 취급할 수 있는 의료기기로 온라인판매가 불법입니다.

보건위생법 규정에 따라 콘택트렌즈 샘플을 여러사람이 착용할 경우
안 질환의 위험이 있어, 시험착용은 금지되었습니다.

◇ 거짓·과대광고 – 의료인, 의료기관 등의 공인·추천 · 지도

2. 기도형보청기(A78010.02)

정의

○ 청각장애를 보상하기 위해서 소리를 증폭하여 공기 전도 방식으로 전달하는 기기

허가받은 사용목적 또는 작용원리(사례)

○ 인위적 자연적인 음을 감지하지 못하는 난청자를 위한 청각보조기구

○ 전기적인 증폭을 통해 소리에너지를 디지털 신호로 바꿔 증폭, 증폭된 에너지를 다시 청력 정도에 맞게 변환 후 소리에너지로 바꿔 손실된 청력에 도움

○ 주위 발생 음파의 에너지를 수집하여 마이크로폰(Microphone)을 통해 음향신호를 전기신호로 바꾸고, 증폭기(Amplifier)를 통과하여 증폭 후 프로그램 상에서 음량을 조절하여 수신기(Receiver)에서 전기신호를 음성신호로 전환시켜 귓속으로 소리를 전달함으로써 청각 장애 보상

○ 건전지로 전원을 공급하며 마이크로폰이 소리를 감지하여 전기신호로 바꾸고 증폭기를 통하여 신호를 크게 하여 음질 및 음량을 조절하여 리시버를 통해 전기신호가 음성신호로 바뀌어 나오는 소리로 난청자의 청력 보충

○ 000 dB까지의 청력 손실 난청자가 사용하는 00 채널 디지털 보청기

○ 보청기간 무선 통신 기능을 통해 양쪽 보청기가 하나의 보청기처럼 동시에 작동하여 착용자의 좌우 방향성 구별 능력 향상

○ 무선 리모컨을 통한 프로그램, 볼륨 조절, 보청기의 정보 인식

○ 리시버 선택에 따라 파워형 보청기 또는 하이 파워형 보청기의 성능을 출력

○ 청각 자극이 없는 상태에서 소리가 들린다고 느끼는 이명이 있는 환자의 귀에 일정한 잡음을 주어 이명에 적응할 수 있도록 하는 기능

주요 성능 및 특성(사례)

○ 채널 수, 밴드 수, 최대 증폭량(000 dB), 볼륨 조절, 프로그램 선택, 무선 리모컨, 무선 통신 기능(보청기, TV, 전화 스마트폰 등), 자동 전화 기능, 피드백 제거, 형태(고막형, 귓속형, 귀걸이형), 방수 기능, 오염방지 기능, 방향성 마이크 기능, 잡음 발생 기능, 알림음 기능

○ 특별한 안전장치가 필요 없으며 출력은 음량조절기에 의해 조절 가능, 자체적인 출력한계

※ 사용목적 및 작용원리와 성능은 최근 3년간 광고사전심의를 받은 주요 품목에 대한 허가사항을 위주로 정리되었으며, 품목별로 세부 허가사항은 다를 수 있습니다.

사용할 수 있는 표현

○ 품목허가사항에 표시되어 있는 내용은 기본적으로 광고 표현 사용

○ 다양한 환경에서도, 다양한 기능, 또렷하게, 크게, 편안한 착용감, 소형

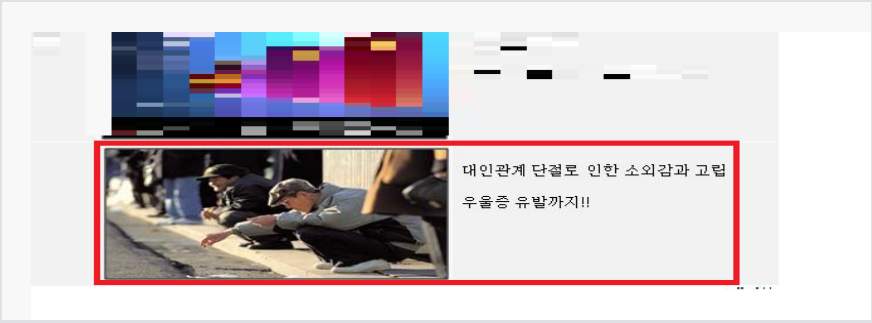
※ 제품 허가사항에 따라 사용할 수 있는 표현 달라질 수 있습니다.

사용할 수 없는 표현

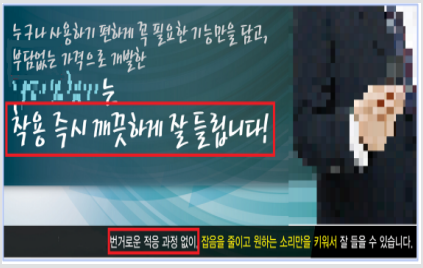
구 분	광고문구	비고(수정사항)
절대적 표현	전혀 눈에 띄지 않는	삭제
	초소형, 파워형, 초경량, 최고급형, 초정밀	
	0채널 100% 디지털	
성능이나 효능·효과	소리에 울림없이	삭제
사용자의 체험담	OOO이 추천합니다 (연예인, 정치인, 유명인사 등의 이름 사용)	연예인 등이 제품 광고하는 경우 가능하나, 추천 등의 표현 안됨
	OOO 보청기로 검색해보세요 (연예인, 정치인, 유명인사 등의 이름 사용)	
구입·주문쇄도	10만명 이상의, 사용자수도 증가하고 있습니다	삭제
타제품 비방	고가의 OOO 제품에서 실패하신 분	삭제
	아날로그 제품에 비해	
	OOO만의 기술	
암시	(고립되어 홀로 외로이 있는모습) 우울증 유발까지	삭제

광고 심의 사례

◇ 거짓·과대광고 – 성능이나 효능·효과



◇ 거짓·과대광고 – 암시



◇ 거짓·과대광고 – 성능 또는 효능·효과
◇ 거짓·과대광고 – 부작용 부정

◇ 거짓·과대광고 – 성능 또는 효능·효과
◇ 거짓·과대광고 – 암시[기사, 도안 등]

◇ 거짓·과대광고 – 절대적·최상급 표현

3. 반도체레이저수술기(A37010.10)

정의

○ 조직의 절개, 파괴, 제거 등을 목적으로 매질로서 반도체를 이용하는 레이저 수술기

허가받은 사용목적 및 작용원리(사례)

○ 방사되는 광에너지(레이저)를 피부에 조사하여 제모에 사용

○ 반도체 Diode를 매질로 이용 중심파장 000 nm 레이저를 발생시켜 제모에 사용

○ 인체의 불필요한 모발이나 과도한 모발을 제거하는 제모(hair removal)의 목적으로 사용

○ 발생되는 레이저의 에너지가 피부의 모간(hair shaft) 색소(pigment)에 흡수되어 모낭(hair follicle)에 열을 발생시킴으로써 모낭을 파괴하거나 손상을 주어 제모 효과 발생

○ 방사되는 광에너지를 이용 조직의 절개, 파괴, 제거를 목적으로 사용되는 레이저수술기구

○ 0000 nm 파장의 비박피성 레이저 발생, 광열분해(Fractional Photothermolysis) 원리를 이용

○ 눈가주름, 촉각적으로 거칠고 조직이 울퉁불퉁한 피부 개선

○ 0000 nm 비침습적인 프락셔널 기술의 레이저를 피부에 방사, 출력된 레이저 광에너지에 의한 열효과로 피부의 눈가 주름, 촉각적으로 거칠고 조직이 울퉁불퉁한 피부 결 개선

○ 레이저 다이오드에서 발생된 000 nm 레이저 광을 이용하여 조직을 절개, 파괴, 제거

주요 성능 및 특성(사례)

○ 전기 펌핑을 통하여 000 nm 파장의 근적외선 레이저 발생

○ 스마트카드를 카드리더기로 읽어 제품인증을 거친 후 사용

○ 접촉 센서가 피부에 완전히 닿았을 때, 스캔창을 통해 반복적으로 레이저 펄스 에너지 방사

○ 온도센서는 Laser Module이 과열되었을 때, Laser Beam을 잠시 중단시켜 안정적인 온도로 떨어졌을 때 재가동되게 해주는 역할

○ 조사되는 핸드피스의 열을 식힐 수 있도록 워터 쿨링 방식을 채택하여 사용

○ 각종 에러를 자체 주기별로 체크하여, 에러 검출 시 LCD에 메시지 출력, 경고음 발생

※ 사용목적 및 작용원리와 성능은 최근 3년간 광고사전심의를 받은 주요 품목에 대한 허가사항을 위주로 정리되었으며, 품목별로 세부 허가사항은 다를 수 있습니다.

사용할 수 있는 경우

○ 품목허가사항에 표시되어 있는 내용은 기본적으로 광고 표현 사용

○ 부드러운 피부, 개선된 피부, 가정에서도 사용 가능한

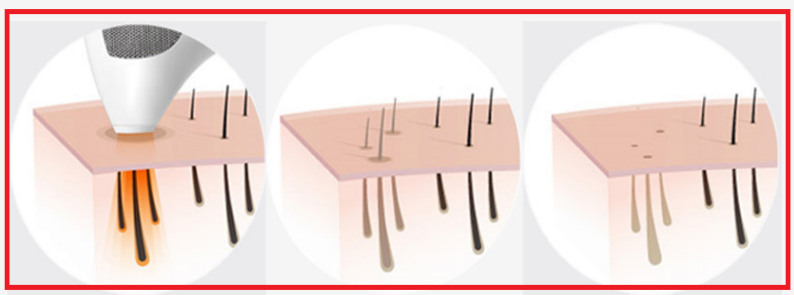
※ 제품 허가사항에 따라 사용할 수 있는 표현 달라질 수 있습니다.

사용할 수 없는 경우

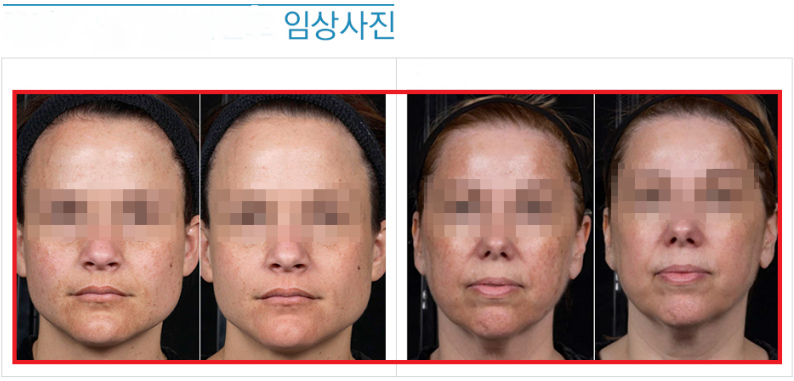
구 분	광고문구	비고(수정사항)
성능이나 효능·효과 또는 원리에 관한 거짓·과대	피부의 생기를 깨우다	삭제
	남몰래 예뻐지세요	
	각 부위별 맞춤 시술	
	피부 속으로부터의 안티-에이징 솔루션	
절대적 표현	병변에 따른 최적의 프로그램	'최적','최고' 절대적 표현
	최고의 구성	
안전성 강조	더 안전하게 당신의 피부를 지켜드립니다	'더 안전하게' 삭제
사용자의 체험담	OOO가 전해주는 변화되는 피부이야기(연예인, 정치인, 유명인사 등의 이름 사용)	삭제
	이런 피부경험은 처음이에요. 이젠 피부에 자신감이 생겨요	
의료인·의료기관 사용·추천	병원용 레이저 제모기인 OOO를 발명한 과학진이 개발한 가정용 OOO	삭제
타제품 비방	레이저는 단순한 의료기기와 달리 매우 정교한	삭제
성능 ·효능 전후 비교	사용 전후 비교	삭제
	시술 전후 비교	

광고 심의 사례

◇ 거짓·과대광고 – 외설적 문서 · 도안 사용



◇ 거짓·과대광고 – 사용 전 · 후 비교



※시술 후(after) 사진은 6회 시술 완료 후 1개월 뒤에 촬영하였습니다.

◇ 거짓·과대광고 – 사용 전 · 후 비교

4. 개인용광선조사기(A83050.01)

정의

○ 광선(적외선 및 자외선 제외)을 이용하여 피부 질환을 치료하는 등에 사용하는 기구로서 이를 사용할 때에는 의사의 처방·지도가 필요하다.

허가받은 사용목적 및 작용원리(사례)

○ 초기 및 중기 구진성 여드름, 농포성 여드름 치료에 사용

○ 치료에 사용되는 광원은 일반적으로 여드름의 발생 원인이 되는 박테리아를 소멸시키고 염증을 가라앉히는 데 효과가 있는 것으로 000 nm 파장의 청색 LED광이며, 치료 창이 피부에 닿아 있는 동안에는 지속적으로 광 출력을 발생하여 설정된 치료 시간(1회 3분) 동안 피부에 빛을 방사하도록 설계

○ 광선을 이용하여 피부 질환 치료에 사용

○ LED 램프에서 발생하는 000 ㎚ 파장의 광선을 환부에 조사, 조사되는 광선은 피부에 침투되어 신진대사 활동을 촉진, 조직 내의 침적물을 감소하게 하여 피부 질환 치료

○ LED 램프는 적색, 황색, 청색의 3가지로 구분, 사용자가 원하는 모드를 선택하여 사용, LED 광원을 이용하여 피부질환 치료 등의 목적으로 사용되는 장치로써 선택적 이중광원의 도포 원리로 정상피부의 손상 없이 병변만을 치료(적외선 및 자외선 제외)

○ LED의 특정파장(BLUE:000nm RED:000nm)을 피부에 국소적으로 노출, 피부 질환 완화

○ LED 광선은 청색광과 적색광으로 구성, 상태 표시부는 선택된 프로그램 및 조사되는 광선의 종류와 조사 시간, 배터리 잔량 상태 표시, 광 조사부 윗부분과 아랫부분에 위치한 터치센서에 피부가 감지되면 LED가 켜지고 피부가 감지되지 않으면 경보음과 함께 LED가 꺼짐

주요 성능 및 특성(사례)

○ 소모품인 카트리지에 사용 가능한 시간이 미리 설정, 카트리지의 삽입이 감지되지 않으면 기기는 미작동, 삽입 후 정상적으로 카트리지가 인식되면, LCD 창에 카트리지에 설정되어 있는 시간이 표시, 카트리지에 설정된 시간은 사용한 시간만큼 감소, 설정된 시간을 모두 사용하면 새로운 카트리지로 교체

○ 램프카트리지의 스킨센서가 피부 밀착여부를 감지하여 빈틈없이 밀착되었을 경우에만 작동

○ 작동 후 10분이 지나면 알람과 함께 전원 자동 OFF

○ 어플리케이터의 치료부 표면은 인체 접촉 감지 터치센서로서 반드시 인체에 접촉되어야만 광선 조사, 치료부 표면 온도 41℃로 제한 설계, 어플리케이터에 내장된 배터리의 사용시간 및 제품의 안전성을 확보하기 위해 사용자가 전원 ON 상태에서 1분 동안 미사용 시 자동 전원 OFF

※ 사용목적 및 작용원리와 성능은 최근 3년간 광고사전심의를 받은 주요 품목에 대한 허가사항을 위주로 정리되었으며, 품목별로 세부 허가사항은 다를 수 있습니다.

사용할 수 있는 경우

○ 품목허가사항에 표시되어 있는 내용은 기본적으로 광고 표현 사용

○ 집에서도 간편하게, 매끈한 피부, 깨끗한 피부

※ 제품 허가사항에 따라 사용할 수 있는 표현 달라질 수 있습니다.

사용할 수 없는 경우

구 분	광고문구	비고(수정사항)
허가받지 않은 의료기기 명칭	가정용 프락셀 레이저	허가받은 명칭으로 변경
성능이나 효능·효과 또는 원리에 관한 거짓·과대	안티에이징을 위한 OOO	삭제
	새로운 패러다임을 선보인 뷰티 솔루션	
사용자의 체험담	OOO가 전해주는 변화되는 피부이야기 (연예인, 정치인, 유명인사 등의 이름 사용)	삭제

광고 심의 사례

◇ 거짓·과대광고 – 성능 또는 효능·효과

◇ 거짓·과대광고 – 성능 또는 효능·효과

◇ 거짓·과대광고 – 사용 전·후 비교

5. 남성용콘돔(B08010.01)

정의

○ 성병 예방 및 피임을 목적으로 남성이 사용하는 기구

허가받은 사용목적 및 작용원리(사례)

○ 끝부분은 정액 고임 꼭지가 있고 도트 무늬가 있는 ○○색의 천연 고무 재질

○ 윤활제인 실리콘 오일이 외면에 도포, 탈락방지용 테두리 링

○ 천연 고무 라텍스를 주원료로 하여 제조, 고무질 두께가 전체적으로 균등, 천연색으로서 돌출 원형을 가진 원봉형으로 안료 및 향 첨가 가능

○ 무색의 천연 고무 재질, 윤활제인 알로에 추출물이 외면에 도포

○ 폴리우레탄 재질의 콘돔, 다이메틸폴리실록세인이 윤활제로 도포, 이산화규소 살포

○ 마찰을 완화시키며 수분과 반응하면 발열반응을 일으키는 워밍 윤활제가 도포

주요 성능 및 특성(사례)

○ 천연 고무 라텍스에 각종 첨가제를 첨가하여 얇은 고무피막으로 성형된 제품

○ 천연 고무 라텍스로 성형된 제품으로 페퍼민트 향 첨가, 실리콘 오일이 윤활제로 사용

○ 천연 고무 라텍스로 성형된 제품으로 알로에 추출물이 윤활제로 사용된 무색 콘돔

※ 사용목적 및 작용원리와 성능은 최근 3년간 광고사전심의를 받은 주요 품목에 대한 허가사항을 위주로 정리되었으며, 품목별로 세부 허가사항은 다를 수 있습니다.

사용할 수 있는 경우

○ 품목허가사항에 표시되어 있는 내용은 기본적으로 광고 표현 사용

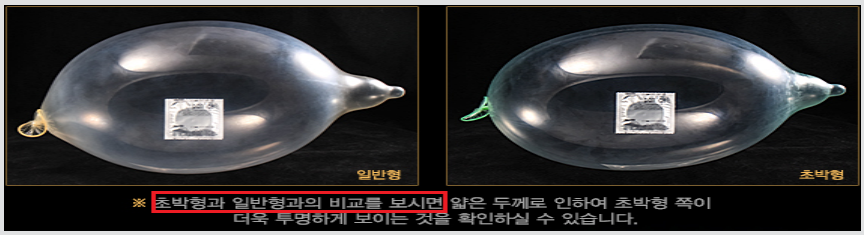
○ 매끄러운 표면, 부드러운 착용감, 신축성이 좋은, 슬림한

※ 제품 허가사항에 따라 사용할 수 있는 표현 달라질 수 있습니다.

사용할 수 없는 경우

구 분	광고문구	비고(수정사항)
성능이나 효능·효과 또는 원리에 관한 거짓·과대	맨살콘돔의 특징을 그대로 담아	'맨살' 삭제
	80년 이상 축적된 노하우	삭제
	OOO를 위한 혁신적 패키지	'혁신적' 삭제
허가받지 않은 의료기기 명칭	OOO 3 in 1	삭제
	섹슈얼 웰빙 카테고리	
절대적 표현	센스만점 필수 아이템	'필수, 100%' 삭제
	엄격한 검증 절차를 거친 100%	
부작용 부정	무자극성 고급 윤활젤을 사용하여	'무자극성' 삭제
안전성 강조	각종 인증획득으로 안심하고 사용 하세요	삭제
타제품 비방	평범하고 밋밋한 콘돔은 싫다구요?	삭제
	알레르기 반응을 유발할 수 있는 알레르기 반응에서 자유로운 OOO	
	젤 형태의 윤활제와 달리	
외설적	그녀만의 비밀 OOO를 느낄 수 있습니다	삭제

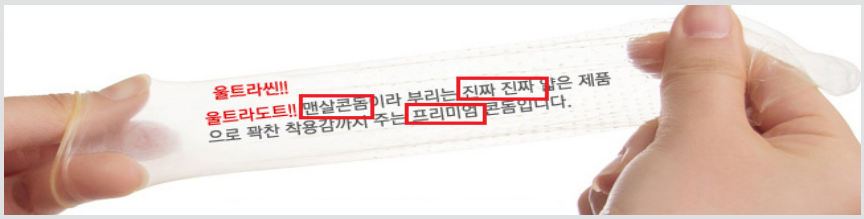
광고 심의 사례



◇ 거짓·과대광고 – 사실 유무와 관계없이 타 제품 비교·비방

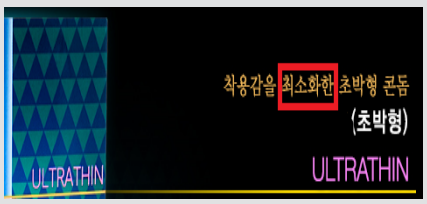
◇ 거짓·과대광고 – 외설적 도안 사용

◇ 거짓·과대광고 – 체험담[후기]

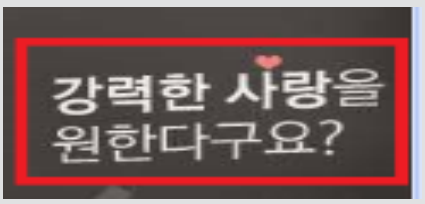


◇ 거짓·과대광고 – 성능 또는 효능·효과

◇ 거짓·과대광고 – 부작용 부정



◇ 거짓·과대광고 – 절대적 표현



◇ 거짓·과대광고 – 암시

6. 조직수복용생체재료 (B04230.01)

정의

○ 혈관, 심장, 격막, 근막, 피부(dermal, cutaneous 등) 등 인체 조직 및 기관의 대체·수복·재건(reconstruction)에 사용되는 생체 유래 재료. 기능의 향상을 위하여 첨가물을 혼합하여 2차 가공된 인체유래 피부를 함유한 제품을 포함한다.

허가받은 사용목적 및 작용원리(사례)

○ 얼굴(안면부) 주름의 일시적인 교정(개선)

○ 안면부 피하윤곽의 기형(주름 및 접힘) 교정 및 입술 확대

○ 얼굴 주름을 일시적으로 개선하기 위하여 중간 진피층에 주입하여 사용

○ 0.0 % 리도카인(국소마취제, 무통화제) 함유

○ 얼굴 부의 피부층에 주입되어 일시적인 주름개선 및 볼륨회복

○ 사고나 질병에 의한 함몰 또는 결손된 인체 피부의 대체, 수복, 재건에 사용

○ 일시적 얼굴 피부의 주름을 수복 및 개선, 입술 점막 주입 일시적으로 입술 확대에 사용

○ 투명한 점성의 겔인 천연의 비동물성 히알루론산을 주성분으로 함유

○ 미생물발효에 의해 생성되는 Sodium Hyaluronate (NaHA)가 주성분인 겔

○ 비동물성 히알루론산(hyaluronic acid)과 BDDE를 cross-link한 점성의 겔

○ 가교히알루론산과 리도카인 및 인산염완충액이 혼합된 투명한 점성의 겔

○ 생체적합 물질인 발효에서 얻어진 히알루론산(Hyaluronic Acid, HA)을 가교 안정화시키는 공정을 통해 제조된 겔로 수용액상에서 불용성의 겔이면서도 체내에서 일정기간 동안 형태를 유지하다 분해되어 체내 흡수되는 특성

○ 동물유래 성분을 함유하고 있지 않은 교차 결합된(cross-linked) 히알루론산 겔에 리도카인이 포함되어 있는 형태, 발열성 물질이 없는 멸균된 생리적 용액

주요 성능 및 특성(사례)

○ 무색, 투명, 점성

※ 사용목적 및 작용원리와 성능은 최근 3년간 광고사전심의를 받은 주요 품목에 대한 허가사항을 위주로 정리되었으며, 품목별로 세부 허가사항은 다를 수 있습니다.

사용할 수 있는 경우

○ 품목 허가사항에 표시되어 있는 내용은 기본적으로 광고 표현 사용

○ 자연스러운

※ 제품 허가사항에 따라 사용할 수 있는 표현 달라질 수 있습니다.

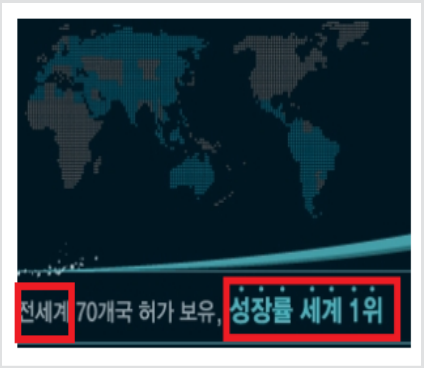
사용할 수 없는 경우

구 분	광고문구	비고(수정사항)
성능이나 효능·효과 또는 원리에 관한 거짓·과대	얼굴 전체 라인을 디자인하는	삭제
	쁘띠 성형	
	단 한번의 시술로도 즉시 효과를 볼 수 있으며	
허가받지 않은 의료기기 명칭	볼륨필러, 질필러, 가슴필러	명칭 변경
절대적 표현	100% Quality	삭제
	미국 FDA에서 유일하게 허가받은	
사용자 체험담	이런 필러 처음이야	삭제
	1,500만이 경험한	
안전성 강조	Safety Up	삭제
부작용 부정	통증없는 필러	삭제
타제품 비방	성형수술처럼 절개하거나 봉합하지 않고	삭제
	일반 메디컬용에 비해 독성이 10배나 낮고	

광고 심의 사례

◇ 거짓·과대광고 –
절대적 표현, 성능 또는 효능·효과

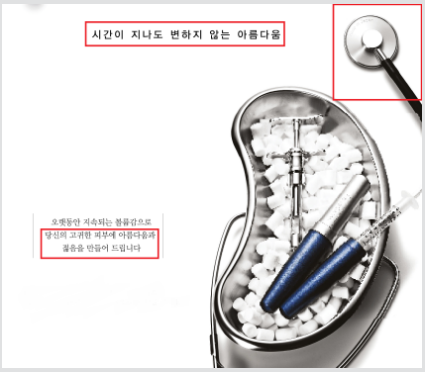
◇ 거짓·과대광고 –
절대적·최상급 표현



◇ 거짓·과대광고 –
절대적·최상급 표현

◇ 거짓·과대광고 –
성능 또는 효능·효과, 암시

◇ 거짓·과대광고 –
사용 전·후 비교



◇ 거짓·과대광고 –
성능 또는 효능 ·효과

7. 알칼리이온수생성기 (A86010.01)

정의

○ 먹는 물을 전기분해 등을 하여 위장증상(만성설사, 소화불량, 위장내 이상발효, 위산과다) 개선에 도움이 되는 수소이온농도 (pH) 8.5초과~10.0까지의 알칼리이온수를 생성하는 기구

허가받은 사용목적 및 작용원리(사례)

○ 활성탄과 (복합)필터 시스템을 이용하여 정수한 물을 전기분해하여 알칼리이온수를 생성

○ 필터, 전해조, 출수노즐, 조작버튼, LED 표시부, 호스 등으로 구성

○ 세정 시에는 자동 세정되는 시스템, 자동적으로 뒤쪽의 배수부로 세정된 물 배출

○ 생성된 알칼리수는 자바라 출수구를 통해 출수, 부가적으로 생성된 산성수는 배수부로 배출

○ 정수단계를 거친 물이 전해조(전기분해할 수 있는 곳)로 보내지고 그때 전해조 양극에서 전류를 발생시키면 +이온은 −극으로 모여 알칼리이온수로, −이온은 +극으로 모여 산성수 생성, 두 가지 이온수 중 산성수는 배출하고 알칼리이온수는 음용으로 출수

○ 냉각(온수)시스템 구성으로 냉(온)수(정수, 알칼리이온수) 생성 기능

주요 성능 및 특성(사례)

○ 복합 필터(전기분해 하기 전 물을 정수하는 필터) 구성(1단계, 2단계, 3단계, 4단계)

※ 사용목적 및 작용원리와 성능은 최근 3년간 광고사전심의를 받은 주요 품목에 대한 허가사항을 위주로 정리되었으며, 품목별로 세부 허가사항은 다를 수 있습니다.

사용할 수 있는 경우

○ 품목허가사항에 표시되어 있는 내용은 기본적으로 광고 표현 사용

○ 미네랄이 포함된, 알칼리성을 가진, 환원력을 가진, 편의를 위한 다양한 기능

○ 알칼리 이온수의 다양한 활용법(OOO에 사용할 수 있습니다)

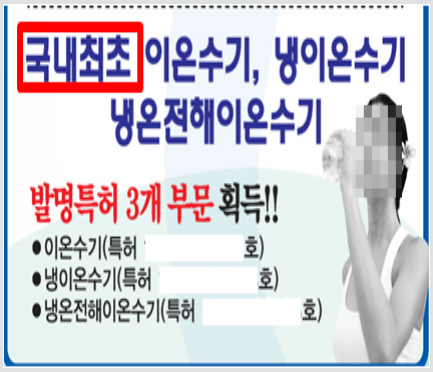
※ 제품 허가사항에 따라 사용할 수 있는 표현 달라질 수 있습니다.

사용할 수 없는 경우

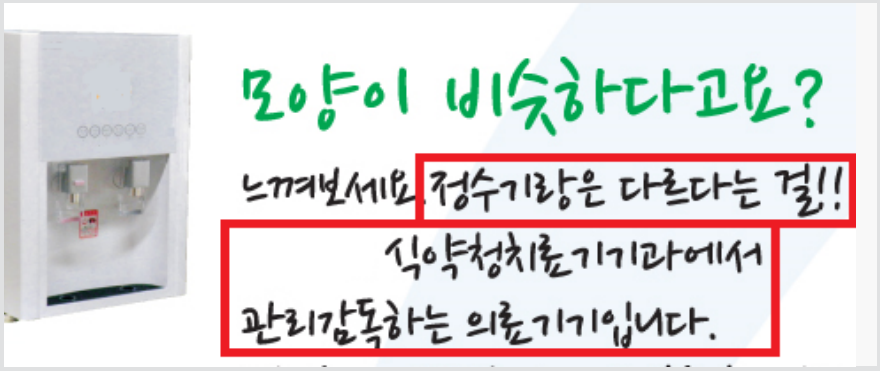
구 분	광고문구	비고(수정사항)
성능이나 효능·효과 또는 원리에 관한 거짓·과대	차세대 알칼리이온수기	'차세대' 삭제
	물의 이온과학을 입다	'이온과학' 삭제
	생활속의 테라피	'테라피' 삭제
	똑똑한 자가진단	삭제
허가받지 않은 의료기기 명칭	이온수기	명칭 변경
절대적 표현	365일 깨끗하게	삭제
	초정밀도를 요하는 여과장치에 채택되는 고기능성 필터	
구입·주문쇄도	OOO는 이온수기 전문회사로 국내 업계 높은 판매량	삭제
	OOO 이온수기를 사용하는 가정이 늘고 있습니다	
성능이나 효능·효과 암시	전국 우수지점 시상	삭제
	건강한 생활의 첫 번째 조건	
	어떤 물을 마시느냐가 바로 건강을 좌우합니다	
타제품 비방	버튼 방식이 아닌 첨단 센서에 의해	삭제

광고 심의 사례

◇ 거짓·과대광고 –
성능 또는 효능·효과, 허가받지 않은 명칭



◇ 거짓·과대광고 –
절대적·최상급 표현



◇ 거짓·과대광고 –
사실 유무와 관계없이 타 제품 비교·비방, 성능 또는 효능·효과, 암시

◇ 거짓·과대광고 –
사용 전·후 비교

◇ 거짓·과대광고 –
성능 또는 효능·효과

8. 압박용밴드 (B07090.02)

정의

○ 혈액이 괴는 것을 방지하거나 신체의 일부분을 탄력으로 압박 또는 잡아주는 기구. 보온 또는 흘러내림 방지와 찰과상 예방 및 충격완화 등의 목적으로 사용하는 스포츠 용품은 제외한다

허가받은 사용목적 및 작용원리(사례)

○ 점차적인 압력은 발목에서 가장 강한 압력을 제공하며, 낮은 부위에서 심장으로 갈수록 점차적으로 적은 압박을 가한다

○ 부위별(단계별) 압박을 통해 다리의 혈액이 심장으로 갈 수 있도록 도와줍니다.

주요 성능 및 특성(사례)

○ 통기성 소재를 사용하여 쾌적한 착용감을 유지

※ 사용목적 및 작용원리와 성능은 최근 3년간 광고사전심의를 받은 주요 품목에 대한 허가사항을 위주로 정리되었으며, 품목별로 세부 허가사항은 다를 수 있습니다.

사용할 수 있는 경우

○ 품목허가사항에 표시되어 있는 내용은 기본적으로 광고 표현 사용

○ 감싸주는, 안정적인 지지, 움직임을 편안하게 도와주는

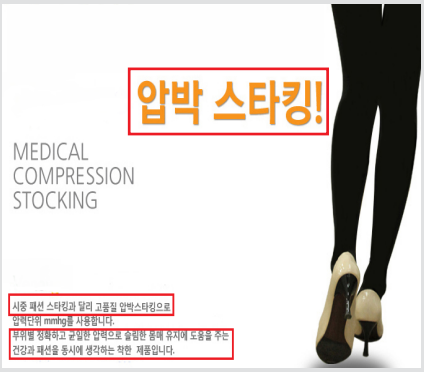
○ 편안한 착용감, 감촉이 좋은, 착용감이 좋은

※ 제품 허가사항에 따라 사용할 수 있는 표현 달라질 수 있습니다.

▶ 사용할 수 없는 경우

구 분	광고문구	비고(수정사항)
성능이나 효능·효과 또는 원리에 관한 거짓·과대	청바지보다 강한 내구성을 가진	삭제
	신는 피로회복제	
	수술 후 림프를 시원하게	
	OO 기능이 들어간 진화형 서포터	
허가받지 않은 의료기기 명칭	의료용 압박양말, 압박스타킹	명칭 변경
	골반보호대, 관절보호대	
절대적 표현	국내유일 천연고무 소재	입증자료 필요
	골반부분을 확실하게 조여	삭제
사용자 체험담	한국소비자만족지수 1위	삭제
	O년부터 서비스 종사자들에게 꾸준히 사용되어 지는	
성능이나 효능·효과 암시	허리 때문에 무서워도 외출도 못해요. 내 힘으로 일어서 본 게 언제인지	삭제
	엄격하기로 유명한 독일의 권위 있는 OOO사	
	미국 OOO사의 라이크라 섬유를 사용한 (유명 브랜드명)	
타제품 비방	힘들게 펌프질 할 일도 바람이 빠져 약해질 일도 없습니다	삭제

광고 심의 사례



◇ 거짓·과대광고 –
성능 또는 효능·효과, 허가받지 않은 명칭

◇ 거짓·과대광고 –
사용 전·후 비교

◇ 거짓·과대광고 – 사용 전·후 비교

◇ 거짓·과대광고 –
절대적 표현

◇ 거짓·과대광고 –
체험담

9. 개인용혈당측정시스템 (A22030.02)

정의

○ 자기검사용으로 혈중 글루코스 또는 혈중 케톤을 개인이 스스로 측정하는 시스템으로 측정기 및 혈당측정검사지 등을 포함한다

허가받은 사용목적 및 작용원리(사례)

○ 혈액 또는 체액의 포도당을 측정하는 기구, 당질대사 장애 진단에 사용

○ 자기검사용으로 혈중 글루코스를 개인이 스스로 측정하는 측정기

○ 혈당측정기, 일회용수동랜싯, 채혈기, 혈당측정검사지 등으로 구성

○ 인체로부터 채취한 소량의 혈액을 이용하여 혈당치를 측정하기 위한 기기

○ 혈액 시료를 혈당측정 센서(스트립)에 주입하면 혈액 내의 글루코스와 효소 및 전자전달물질이 반응하며, 반응을 통하여 생성된 전자전달 물질을 전극에서 산화시켜 생성된 산화전류를 측정하여 시료 내의 글루코스 양을 정량화

○ 혈액을 적용하면 발생하는 반응으로부터 발생한 전류를 측정하는 전류 측정 시스템

○ 혈당을 측정하기 위하여, 혈액내의 글루코오스가 혈당측정검사지에 있는 효소와 반응하여 전류를 전기화학적 방법으로 측정하는 장치

○ 데이터 통신(USB,블루투스,NFC 등)으로 PC 또는 모바일기기와 측정 데이터 전송 및 관리

주요 성능 및 특성(사례)

○ 샘플량, 메모리 기능, 배터리 유형/수명, 측정 시간, 자동 꺼짐, 알람 기능, 코드인식

○ PC 또는 모바일 기기에서 측정값을 관리할 수 있는 소프트웨어

※ 사용목적 및 작용원리와 성능은 최근 3년간 광고사전심의를 받은 주요 품목에 대한 허가사항을 위주로 정리되었으며, 품목별로 세부 허가사항은 다를 수 있습니다.

사용할 수 있는 경우

- 품목허가사항에 표시되어 있는 내용은 기본적으로 광고 표현 사용
- 우리 가족의 혈당관리, 매일 규칙적으로 혈당측정을 하는 분들에게 추천해드리는
- 혈당측정의 불편함을 줄인, 사용이 간편한, 쉬운 측정방식, 사용이 편리한

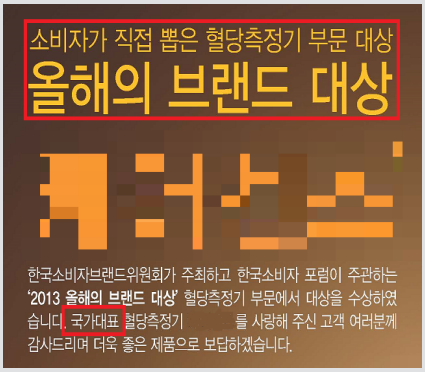
※ 제품 허가사항에 따라 사용할 수 있는 표현 달라질 수 있습니다.

사용할 수 없는 경우

구 분	광고문구	비고(수정사항)
성능이나 효능·효과 또는 원리에 관한 거짓·과대	올바른 혈당측정을 도와주는 OOO만의 기능	삭제
	대한민국 오리지널 혈당측정기, 국민 혈당기	
사용자 체험담	소비자가 직접 뽑은 OO 브랜드 대상	삭제
구입 · 주문쇄도	세계 O개국으로 판매하는	삭제
성능이나 효능, 효과를 암시	당뇨를 치료하려면 OOO가 중요합니다	삭제
타제품 비방	OO는 힘들어도 혈당측정은 쉽게	삭제
	정확성에서 보다 강화된 OOO	
위협적으로 표시	현대인의 재앙으로 불리는	삭제

광고 심의 사례

◇ 거짓·과대광고 –
성능 또는 효능·효과



◇ 거짓·과대광고 –
성능 또는 효능·효과, 체험담

◇ 거짓·과대광고 – 절대적 표현, 성능 또는 효능·효과, 암시

◇ 거짓·과대광고 – 성능 또는 효능·효과

10. 자동전자혈압계 (A23010.04)

정의

○ 혈압의 간접적(비관혈적)측정에 이용하는 전자식 기기. 커프는 자동적으로 가압하며 일반적으로 수축기 및 확장기 혈압에 더해 심박수를 표시한다.

허가받은 사용목적 및 작용원리(사례)

○ 오실로메트릭 방식으로 체외에서 (수축기 및 확장기)혈압을 측정하는 기구

○ 성인(소아) 혈압의 간접적(비관혈적)측정에 이용하는 전자식 기기

○ (최고, 최저)혈압과 맥박수를 측정 표시

○ 오실로메트릭(Oscillometric) 방식으로 비침습적이며, 커프의 감압 과정에서 심장의 박동에 따른 혈압과 맥박수를 측정 · 표시해 주는 자동혈압계, 측정치를 음성과 디스플레이로 알려주며 측정 결과 프린트 가능

○ 커프 압력을 최고혈압 이상으로 가압 후, 서서히 감압해 가면 압력에 심박과 동시에 맥동현상이 발생, 맥동이 시작할 때에는 작고 감압에 따라서 커지게 되며 곧 최대진폭을 나타낸 후 다시 적어지게 되는 산모양의 패턴 발생, 오실로메트릭 방식의 혈압계는 맥동상태의 진폭파형 정보와 커프 압력을 마이크로컴퓨터로 해석해 최고혈압 및 최저혈압 결정

주요 성능 및 특성(사례)

○ 최고혈압 및 최저혈압, 맥박수, 측정방식, 가압 및 배기 방식, 가압 및 측정시간, 정확도, 메모리 기능, 측정범위, 불규칙맥파 표시 기능, 착용 부위

○ 인가된 압력이 000 mmHg 이상인 경우 자동으로 감압 밸브가 열리고 공기 배출 (안전장치)

※ 사용목적 및 작용원리와 성능은 최근 3년간 광고사전심의를 받은 주요 품목에 대한 허가사항을 위주로 정리되었으며, 품목별로 세부 허가사항은 다를 수 있습니다.

사용할 수 있는 경우

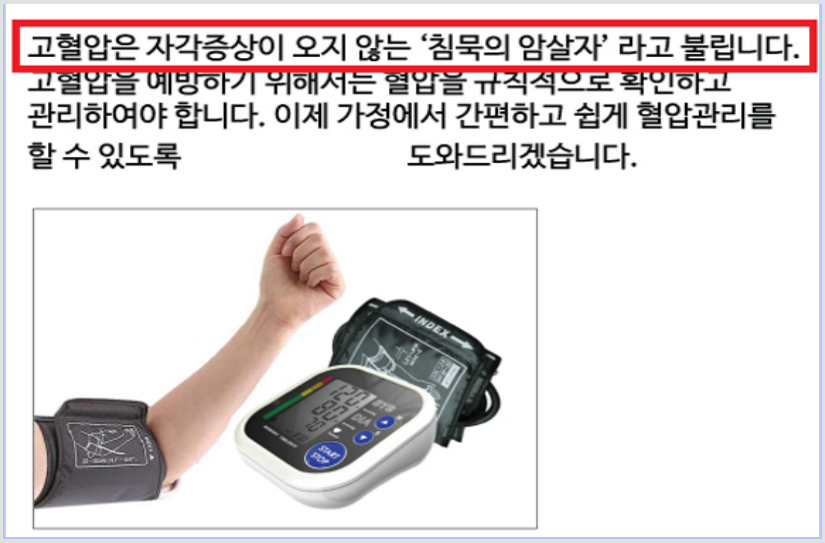
- 품목허가사항에 표시되어 있는 내용은 기본적으로 광고 표현 사용
- 편리한 혈압측정, 매일 체크하는, 가정에서도 쉽고 간편하게, 간단한 조작으로
- WHO(세계보건기구) 혈압분류표, 혈압관리를 위한 생활습관(금연, 운동, 소금/기름진 음식줄이기)

※ 제품 허가사항에 따라 사용할 수 있는 표현 달라질 수 있습니다.

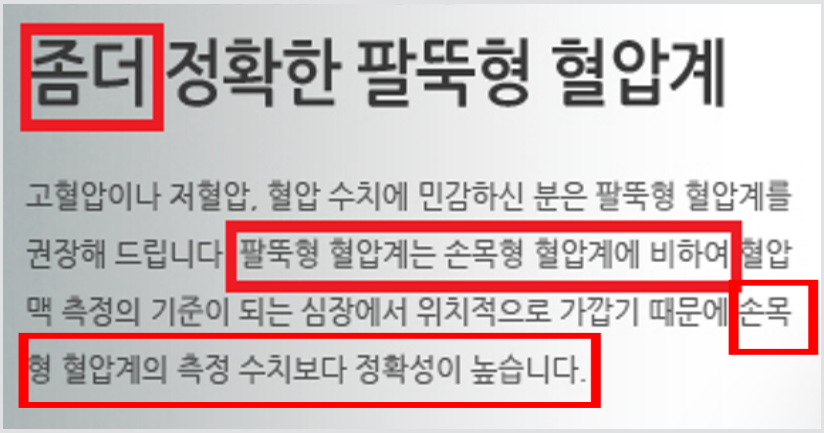
사용할 수 없는 경우

구 분	광고문구	비고(수정사항)
성능이나 효능 및 효과 또는 원리에 관한 거짓, 과대광고	3세대 기술로 만들어진 기술혁명	'3세대' 삭제
	건강지킴이 OO혈압계	'건강지킴이' 삭제
	인공지능 알고리즘으로 보다 정확한 측정	삭제
허가받지 않은 의료기기 명칭	OOO 혈압계(유명 브랜드)	허가받은 명칭 사용
사용자 체험담	지난 수년간 세대를 구분하지 않고 많은 사랑을 받아왔던	삭제
절대적 표현	우리집 필수품	'필수품' 삭제
성능이나 효능·효과 암시	혈압 체크할 때마다 병원에 가시나요?	삭제
타제품 비방	OO형 혈압계의 측정 수치보다	삭제
위협적으로 표시	고혈압은 소리 없는 암살자	삭제
	고혈압은 실신과 심장마비에 이를 수 있는 위험한 증상입니다	

광고 심의 사례



◇ 거짓·과대광고 – 위협 표시



◇ 거짓·과대광고 – 타 제품 비교·비방

Ⅳ. 질의응답 사례(Q&A)

1. 금지되는 광고의 범위는?
2. 정기간행물(정보간행물)이 광고심의 대상인가요?
3. 광고사전심의를 받아야 하는 (광고)매체 또는 수단은 무엇인가요?
4. 자사 제품의 영업 및 홍보를 위해 의료기기 취급자(의료기관 및 의료인 등)에게 발송하는 카달로그가 광고심의 대상인가요?
5. 의료기기 판매업자가 아니어도 광고심의를 신청할 수 있나요?
6. 의료기기의 허가사항 변경 중 (변경)예정 내용으로 광고를 할 수 있나요?
7. 의료기기 광고사전심의 기준은?
8. 의료기기 광고사전심의를 받지 않아도 되는 경우는 언제인가요?
9. 심의 받은 의료기기 광고에 공산품에 관한 내용을 추가하는 것이 가능한가요?
10. 의료기기 광고사전심의 신청 시, 심의 건 수 산정기준은?
11. 의료기기의 부분품을 별도 판매 시 광고심의를 받아야 하나요?
12. 심의 받은 내용으로 (홈쇼핑)방송에서 광고하는 데 아무런 문제가 없나요?
13. 수입의료기기의 제조원에서 제작한 영문 브로슈어를 그대로 번역하여 제품 홍보에 활용하는 것이 가능한가요?
14. 다른 나라에서 인정받은 효능 및 효과에 대하여 광고가 가능한가요?
15. 특허 받은 사항을 제품 광고에 사용하여도 무방한가요?

16. 저주파를 사용하는 운동기구에 '저주파가 근육을 수축/이완 시킨다'는 표현이 가능한가요?
17. FDA 마크 및 승인 사항을 광고에 사용할 수 있나요?
18. 통증완화로 허가받은 의료기기를 피부체형관리기 등으로 광고가 가능한가요?
19. 임상결과나 시험성적서 등의 데이터를 광고에 사용할 수 있나요?
20. 타 회사의 원자재, 성능, 가격 등과 비교한 광고가 가능한가요?
21. 허가받은 상품명(A)이 아닌 상품명(B)으로 광고 할 수 있나요?
22. 광고 내용에 자사 제품을 사용하는 병 · 의원을 기재하는 것이 가능한가요?
23. '의약품주입용기구'를 광고하면서 '비만치료주사', '지방분해주사' 표현이 가능한가요?
24. 포털사이트의 스폰서링크 및 파워링크 등 일명 '키워드광고'가 의료기기 광고심의 대상에 해당하나요?
25. 기사 내용도 의료기기 광고사전심의 대상인가요?
26. 의료기기 광고 시 반드시 표시하여야 하는 사항이 별도로 있나요?
27. 의료기기의 광고심의 결과를 확인할 수 있는 방법이 있나요?
28. 광고사전심의 신청 마지막 날 심의기관 인터넷서버 접속장애 등으로 부득이 정해진 시간 내에 접수를 하지 못한 경우 다음 회차에 신청해야 하나요?
29. 「의료기기 광고사전심의 규정」 제2조 제1항 제3호의 의료인 등을 회원으로 하여 전문적인 내용 전달을 목적으로 인터넷을 이용하는 광고의 의미는 무엇인가요?

1. 질의응답 사례(Q&A)

Q 1 금지되는 광고의 범위는?

A

- 「의료기기법」 제24조(기재 및 광고의 금지) 및 시행규칙 제29조(의료기기 광고의 범위) 규정을 준수하여야 함을 알려 드립니다.
- 참고로 의료기기를 광고하려는 자는 「의료기기법」 제 25조(광고의 심의) 및 「의료기기광고사전심의 규정(식약처 고시)」에서 정한 심의기준, 방법 및 절차에 따라 심의를 받아야 합니다.
- 아울러, 동 심의에 관한 업무는 '(사)한국의료기기산업협회(02-596-1412, 070-7725-8727, 070-7725-0669)'에 위탁되어 있습니다.

Q 2 정기간행물(정보간행물)이 광고심의 대상인가요?

A

- 「의료기기법」 제25조 및 「의료기기 광고사전심의 규정」 제2조 제1항 제1호에 따라 「잡지 등 정기간행물의 진흥에 관한 법률」 제2조 제1호 나목의 '정보간행물'은 사전심의 대상이 아닙니다.
- 다만, 이 경우에도 의료기기 광고는 「의료기기법」 시행규칙[별표 6의3] '금지되는 광고의 범위'를 위반하지 않도록 유의하셔야 합니다.

Q 3 광고사전심의를 받아야 하는 (광고)매체 또는 수단은 무엇인가요?

A

▶▶ 「의료기기 광고사전심의 규정」 제2조(광고심의 대상 등)에 일반일간신문, 일반주간신문, 잡지, 텔레비전·라디오방송, 인터넷은 심의를 받아야 하는 광고 매체 또는 수단에 해당합니다.

▶▶ 다만, 다음의 경우에는 광고사전심의를 받지 아니하고 광고할 수 있으며, 이 경우에는 그 사실을 미리 심의기관에 알릴 수 있습니다.

1. 「의료법」 제2조의 의료인, 제3조의 의료기관, 「의료기사 등에 관한 법률」 제1조의 의료기사, 의무기록사, 안경사를 대상으로 전문적인 내용 전달을 목적으로 신문, 잡지를 이용하는 광고
2. 제1호에 따른 의료인 등만 회원으로 하여 전문적인 내용 전달을 목적으로 인터넷을 이용하는 광고
3. 「의료기기법」 제6조제2항 또는 제15조제2항에 따라 허가받거나 신고한 당해 의료기기의 허가·신고사항(제품명, 모양 및 구조, 원재료, 제조방법, 사용목적, 사용방법, 사용시 주의사항, 포장단위, 저장방법 및 사용 기한, 시험규격, 제조·수입업자 정보, 허가조건, 비고)만을 제공하는 광고
4. 수출용으로만 허가받거나 신고한 의료기기의 외국어 광고
5. 심의 받은 내용과 동일한 외국어 광고

* 품목허가(신고) 사항 및 제품의 성능 및 안전성과 유효성 등 의료기기와 관련이 없는 일반적인 광고로서 이벤트, 할인행사, 사은품증정, 대리점모집, 판매처 및 구입 정보에 대한 광고. 다만, 사은품은 의료기기가 아닌 경우에 한하며, "의료기기가 아님"을 표시하여야 함

Q 4 자사 제품의 영업 및 홍보를 위해 의료기기 취급자(의료기관 및 의료인 등)에게 발송하는 카달로그가 광고심의 대상인가요?

A

▶▶ 「의료기기 광고사전심의 규정」 제2조(광고심의 대상 등)에 따라 일반일간신문, 일반주간신문, 잡지, 텔레비전·라디오방송, 인터넷은 심의를 받아야 하는 광고매체 또는 수단에 해당합니다.

▶▶ 따라서, 오프라인에서 배포용으로 제작된 카달로그는 광고심의를 받아야 하는 대상이 아닙니다. 다만, 온라인을 통해 파일 형태로 카달로그가 제공되는 경우에는 인터넷을 광고매체로 이용한 것으로 심의대상이 됨을 참조하시기 바랍니다.

▶▶ 이와 같이 심의를 받아야하는 대상을 일부로 한정한 것은 광고 매체 또는 수단별 소비자에게 미치는 파급 효과 등을 고려하고 과도한 규제로 인한 민원 불편을 최소화하기 위한 것임을 알려 드립니다.

Q 5 의료기기 판매업자가 아니어도 광고심의를 신청할 수 있나요?

A

▶▶ 「의료기기법」 제25조(광고사전 심의 등) 제1항에 따라 의료기기를 광고하려는 자는 식품의약품안전처장이 정한 심의기준·방법 및 절차에 따라 미리 식품의약품안전처장의 심의를 받아야 하므로, 「의료기기 광고사전심의 규정」에 따라 신청하면 됩니다.

Q 6 의료기기의 허가사항 변경 중 (변경)예정 내용으로 광고를 할 수 있나요?

A

▶▶ 「의료기기법」 제6조(제조업의 허가 등) 제2항 및 제15조(수입업 허가 등) 제2항에 따라 품목허가를 받은 제품이 같은 법 제12조(변경허가 등)에 따라 변경허가를 진행하고 있는 경우에는 변경이 완료된 후 광고할 수 있습니다.

▶▶ 아울러, 기 심의 받은 광고물의 제품 외관, 사양 등이 변경된 경우 「의료기기 광고사전 심의규정」 제8조(심의 내용의 변경)에 따라 변경된 외관, 사양 등으로 수정하여 다시 심의를 받지 않고 광고 할 수 있습니다. 다만, 동 사실을 심의기관에 알려야 합니다.

Q 7 의료기기 광고사전심의 기준은?

A

▶▶ 「의료기기 광고사전심의 규정」 제4조(심의기준)에 다음과 같이 규정되어 있습니다

1. 법 제24조 제2항 및 같은법 시행규칙(이하 "시행규칙"이라 한다) 제29조 제1항의 규정에 적합하여야 한다.
2. 「표시·광고의 공정화에 관한 법률」, 「방송법」 등 광고와 관련된 법령을 준수하여야 한다.
3. 이해하기 쉽고 올바른 문장이나 용어를 사용하여 명확하게 표현하여야 한다.

Q 8 의료기기 광고사전심의를 받지 않아도 되는 경우는 언제인가요?

A

▶▶ 「의료기기 광고사전 심의규정」 제2조 제2항에 따라 다음과 같은 경우에는 광고사전심의를 받지 않아도 됩니다. 이 경우 동 사실을 심의기관에 알릴 수 있습니다.

1. 「의료법」 제2조의 의료인, 제3조의 의료기관, 「의료기사 등에 관한 법률」 제1조의 의료기사, 의무기록사, 안경사를 대상으로 전문적인 내용 전달을 목적으로 신문, 잡지를 이용하는 광고
2. 제1호에 따른 의료인 등만 회원으로 하여 전문적인 내용 전달을 목적으로 인터넷을 이용하는 광고
3. 「의료기기법」 제6조제2항 또는 제15조제2항에 따라 허가 받거나 신고한 당해 의료기기의 허가·신고사항(제품명, 모양 및 구조, 원재료, 제조방법, 사용목적, 사용방법, 사용 시 주의사항, 포장단위, 저장방법 및 사용 기한, 시험규격, 제조·수입업자 정보, 허가조건, 비고)만을 제공하는 광고
4. 수출용으로만 허가받거나 신고한 의료기기의 외국어 광고
5. 심의 받은 내용과 동일한 외국어 광고

* 품목허가(신고) 사항 및 제품의 성능 및 안전성과 유효성 등 의료기기와 관련이 없는 일반적인 광고로서 이벤트, 할인행사, 사은품증정, 대리점모집, 판매처 및 구입 정보에 대한 광고. 다만, 사은품은 의료기기가 아닌 경우에 한하며, "의료기기가 아님"을 표시하여야 함

Q 9 의료기기의 부분품을 별도 판매 시 광고심의를 받아야 하나요?

A

- 의료기기 광고는「의료기기법」제25조 제1항에 따른 심의를 받지 아니하거나 심의 받은 내용과 다른 내용의 광고를 하여서는 아니 됩니다.
- 따라서, 의료기기의 부분품 자체가「의료기기 품목 및 품목별 등급에 관한 규정」(식약처 고시)에 의한 의료기기가 아닌 경우 광고심의 대상이 아니며, 의료기기인 경우에는 심의를 받아야 합니다.

Q 10 의료기기 광고사전심의 신청 시, 심의 건 수 산정기준은?

A

- 의료기기 광고사전심의위원회 운영규정」제12조(심의 신청단위)에 따라 심의 신청은 제3조 각 호의 광고매체 및 품목허가(신고)된 제품별로 하나의 광고물을 1건으로 합니다. 다만, 하나의 광고물 내에 동일 품목 및 동일 제조원인 제품이 2개 이상인 경우에는 1건으로 신청할 수 있으며, 인터넷 매체의 폼페이지의 경우 제품별로 다수의 형명이 존재하여 여러 상세페이지(창)이 광고내용으로 되어 있는 경우에는 품목허가(신고)증 단위를 1건으로 신청할 수 있습니다.

Q 11 심의 받은 의료기기 광고에 공산품에 관한 내용을 추가하는 것이 가능한가요?

A

- 의료기기 광고는「의료기기법」제25조 제1항, 시행규칙 제29조(의료기기 광고의 범위 등)[별표 6의3] '금지되는 광고의 범위'에 따라 심의를 받지 않거나 심의 받은 내용과 다른 내용의 광고를 하여서는 아니 됩니다.
- 따라서, 기심의 받은 의료기기 광고에 의료기기와 관련이 없는 일반적인 광고(이벤트, 할인행사, 사은품증정, 대리점모집, 판매처 및 구입정보)를 추가하는 경우「의료기기 광고사전 심의규정」제8조(심의 내용의 변경)에 따라 수정하여 다시 심의를 받지 않고 광고 할 수 있습니다. 다만, 동 사실을 심의기관에 알려야 합니다.

Q 12 방송(홈쇼핑) 매체로 심의 받은 내용을 광고하는 데 아무런 문제가 없나요?

A

▶▶ 의료기기를 광고하려는 자는 「의료기기법」 제25조 및 「의료기기 광고사전심의 규정」에 따라 심의를 받아, 심의받은 내용 그대로 광고하면 됩니다.

▶▶ 다만, 「의료기기법」에 의해 사전심의 받은 것과는 별개로 광고와 관련한 「표시·광고의 공정화에 관한 법률」 및 「방송법」 등 타 법령에서 개별적으로 규정한 사항이 있다면 동 사항을 준수하여야 합니다.

Q 13 수입의료기기의 제조원에서 제작한 영문 브로슈어를 그대로 번역하여 제품 홍보에 활용하는 것이 가능한가요?

A

▶▶ 수입의료기기 해외 제조원에서 제작한 홍보물이더라도 「의료기기법」 제24조(기재 및 광고의 금지) 및 시행규칙 제29조(의료기기 광고의 범위 등)[별표 6의3] '금지되는 광고의 범위'에 해당하는 내용이 있는 경우에는 그대로 사용하여서는 아니 됩니다.

Q 14 다른 나라에서 인정받은 효능 및 효과에 대하여 광고가 가능한가요?

A

▶▶ 우리 처에서 허가받은 효능·효과(예, 통증완화)가 아닌 다른 나라 인정받은 효능·효과(예, 불면증, 만성변비 완화)를 국내 판매용 홍보물에 기재하는 것은 「의료기기법」 제24조 및 같은 법 시행규칙 제29조 제1항 [별표 6의3] '금지되는 광고의 범위' 제2호의 '의료기기법 제6조 제2항에 따라 허가받지 않거나 신고하지 않은 의료기기의 효능 및 효과에 관한 광고'에 해당합니다.

Q 15 특허 받은 사항을 제품 광고에 사용하여도 무방한가요?

A

▶▶ 「의료기기법」 제26조(일반행위의 금지) 제7항에 따라 의료기기가 아닌 것으로 의료기기와 유사한 성능이나 효능 및 효과 등이 있는 것으로 잘못 인식될 우려가 있는 광고를 하여서는 아니 되며,

▶▶ 특허는 발명을 보호·장려하여 국가산업의 발전을 도모하기 위한 것으로 특허를 받았다고 의학적으로 안전성과 유효성이 입증된 것은 아닙니다.

▶▶ 따라서, 특허 받은 것이 사실이라 하더라도 제품 광고 내용이 의료기기와 관련된 성능이나 효능 및 효과 등으로 잘못 인식될 우려가 있는 내용이라면 「의료기기법」 제26조 제7항 위반에 해당합니다.

Q 16 저주파를 사용하는 운동기구 광고에 '저주파가 근육 깊숙이 침투하여 근육을 수축/이완 시킨다'는 표현이 가능한가요?

A

▶▶ 저주파를 이용하여 근육을 수축·이완하는 제품이라면 의료기기 해당여부를 먼저 확인하셔야 할 것으로 판단되므로, 「의료기기 품목 및 품목별 등급에 관한 규정(식약처 고시)」 제4조에 의한 구체적인 자료를 첨부하여 '의료기기 해당여부 검토 신청'(의료기기정책과)을 하시기 바랍니다.

▶▶ 참고로, 동 규정 제4조(의료기기 해당여부 검토신청 등)에 따른 자료는 다음과 같습니다.

– 그 제품의 사용목적에 관한 자료, 그 제품의 형상 및 구조, 원자재, 성능, 사용방법 등에 관한 자료, 기타 그 제품에 대한 작용원리 및 규격 등에 관한 자료

Q 17 FDA 마크 및 승인 사항을 광고에 사용할 수 있나요?

A

▶▶ 미국(FDA), EU(CE), 일본(후생성) 등의 승인을 받거나 등록한 것이 명확한 의료기기는 해당 사항으로 제품에 표시할 수 있습니다.

▶▶ 다만, FDA 등 외국에서 허가된 효능·효과일지라도 우리 청에서 허가 받은 성능 및 효능·효과와 무관한 것을 광고하는 것은 「의료기기법」 시행규칙 [별표 6의3]'금지되는 광고의 범위'제2호 위반에 해당합니다.

Q 18 통증완화로 허가받은 의료기기를 피부체형관리기 등으로 광고가능한가요?

A

- 누구든지 의료기기의 명칭, 성능이나 효능 및 효과에 대하여 거짓 · 과대광고를 하여서는 아니 되며, 의료기기를 의료기기가 아닌 것으로 오인되게 할 우려가 있는 광고를 금지하고 있습니다.
- 따라서, 사용목적을 '통증완화'로 허가받은 의료기기를 피부체형관리기로 광고하는 것은 「의료기기법」 시행규칙[별표 6의3]'금지되는 광고의 범위' 제1호 또는 제10호 위반에 해당합니다.

Q 19 임상결과나 시험성적서 등의 데이터를 광고에 사용할 수 있나요?

A

- 의료기기의 성능 및 효능·효과와 관련한 임상결과, 시험성적서, 관련 논문, 학술자료, 특허증 및 인증서 등에 기재된 내용만을 사용할 수 있으며, 사용시에는 정확한 출처를 표기하셔야 합니다.
- 또한, 허가받은 의료기기의 효능 및 효과 등과 관련하여 의학적 임상결과, 임상성적서, 관련 논문 또는 학술자료를 거짓으로 인용하거나 특허 인증을 받은 것처럼 거짓으로 표시한 광고는 「의료기기법」 시행규칙 [별표 6의3] '금지되는 광고의 범위' 제4호 위반에 해당합니다.

Q 20 타 회사의 원자재, 성능, 가격 등과 비교한 광고가 가능한가요?

A

▶▶ 「의료기기법」 시행규칙[별표 6의3] '금지되는 광고의 범위' 제14호에 "사실 유무와 상관없이 다른 제품을 비방하거나 비방하는 것으로 의심되는 광고"는 금지되어 있습니다.

▶▶ 따라서, 타 회사 제품의 원자재, 성능, 가격 등과 자사 제품을 비교하여 원자재 성능이 좋지 않다거나 동일한 성능이더라도 가격이 더 비싸다는 식의 광고는 다른 제품을 비방하는 것으로 의심됩니다.

▶▶ 참고로, 「표시·광고 공정화에 관한 법률」 제3조 제1항 제1호 및 제4호에서 "부당하게 비교하는 표시·광고"와 "비방적인 표시·광고"는 공정한 거래 질서를 해칠 우려가 있는 행위로 정하고 있습니다.

Q 21 허가받은 상품명(A)이 아닌 상품명(B)으로 광고 할 수 있나요?

A

▶▶ 「의료기기법」 시행규칙[별표 6의3] '금지되는 광고의 범위'제2호에 "허가를 받지 않거나 신고를 하지 않은 의료기기의 명칭에 관한 광고"는 금지되어 있습니다.

▶▶ 참고로, 의료기기 품목(류)명 및 모델명과 별개로 상품명을 사용하고자 하는 경우에는 「의료기기법」 제6조 제2항 또는 제15조 제2항에 따라 상품명을 신청하거나, 제12조 제1항에 따라 변경허가 하기 바랍니다.

Q 22 광고 내용에 자사 제품을 사용하는 병·의원을 기재하는 것이 가능한가요?

A

- 특정 의료기관 명칭 및 연락처를 광고에 나타내는 것은 해당 의료기관에서 제품을 사용하고 있거나 추천하고 있는 것을 암시하는 광고로 판단되며,
- 따라서, 「의료기기법」 시행규칙[별표 6의3] '금지되는 광고의 범위' 제6호 및 제12호의 "의사, 치과의사, 한의사, 수의사 또는 그 밖의 자가 의료기기를 사용하고 있다는 내용 등의 광고" 또는 "특정 의료기관의 명칭과 진료과목 및 연락처 등을 적시하려 의료기관 등이 추천하고 있는 것처럼 암시하는 광고"에 해당하는 것으로 판단됩니다.

Q 23 '의약품주입용기구'를 광고하면서 '비만치료주사', '지방분해주사' 표현이 가능한가요?

A

- '의약품주입용기구'는 「의료기기 품목 및 품목별 등급에 관한 규정」(식약처 고시)에 따라 기타 의약품을 주입하는 데에 사용하는 기구로서 의약품에 직접 접촉(직접용)되거나 접촉되지 않으면서(간접용) 주입(보조)에 사용하는 기구입니다.
- 따라서, 동 의료기기 광고에 '비만치료주사', '지방분해주사' 등을 표현하는 것은 「의료기기법」 시행규칙[별표 6의3] 제1호에 의한'의료기기의 성능이나 효능 및 효과에 관한 거짓 또는 과대광고'에 해당하는 것으로 판단됩니다.

Q 24 포털사이트의 스폰서링크 및 파워링크 등 일명 '키워드광고'가 의료기기 광고심의 대상에 해당하나요?

A

▶▶ 일명 '키워드 광고'는 포털사이트에서 스폰서링크, 파워링크 등에 등록하여 소비자가 쉽게 광고를 찾을 수 있도록 연결을 도와주는 것으로서 상호, 제품명, 홈페이지주소 등 제한된 정보만을 표출하는 형태의 광고로서 심의대상에 해당되지 아니합니다.

▶▶ 다만, 키워드 광고의 경우에도 거짓이나 과장된 내용, 의사 등이 지정 · 공인 · 추천하였다는 내용 또는 체험담을 이용하거나 구입 · 주문 쇄도 등 의료기기법에서 금지하고 있는 광고내용이 포함되어 있으면 관련 규정에 따라 행정처분 및 고발 조치될 수 있습니다.

Q 25 기사 내용도 의료기기 광고사전심의 대상인가요?

A

▶▶ 기자가 작성한 기사는 「의료기기 광고사전심의 규정」에서 정하고 있는 심의 대상에 포함되지 않으나, 그 기사내용이 의료기기의 허가 · 신고사항을 벗어나거나 객관적으로 입증 할 수 없는 내용으로서 소비자에게 잘못된 정보를 제공하는 것이라면 사후관리 대상에 포함됩니다.

▶▶ 따라서, 「의료기기법」 시행규칙[별표 6의3] '금지되는 광고의 범위'를 위반한 (광고성)기사의 법적 책임은 정보 제공자, 실제 광고 행위 주체자 등을 종합적으로 판단하여 결정됩니다.

Q 26 의료기기 광고 시 반드시 표시하여야 하는 사항이 별도로 있나요?

A

- 「의료기기 광고사전심의 규정」 제9조(심의결과 표시)에 따라 심의 받은 광고물에는 심의번호 및 심의필 표시 중 하나 이상의 방법으로 심의번호를 표시하여야 합니다.
- 의료기기 제조·수입업자는 「의료기기법」 제20조 내지 제23조에 규정된 사항에 따라 의료기기의 용기나 외장, 외부포장 및 첨부문서에 기재사항을 반드시 적어야 합니다.
- 그러나, 「의료기기법」에는 의료기기 광고 시 반드시 포함하여야 하는 사항이 아니라 금지되는 광고의 범위(의료기기에 대한 거짓 또는 과대광고 및 허가받지 않은 의료기기 광고 등)을 규정하고 있습니다.
- 참고로, 통신판매업자는 「전자상거래 등에서의 상품 등의 정보제공(공정거래위원회 고시)」에 따라 전자상거래 등에서 소비자에게 의료기기 제품정보(품목 및 모델명, 제품 사용목적 및 사용방법, 취급 시 주의사항 등 1개 항목)을 제공(표시·광고 또는 고지)하여야 합니다.

Q 27 의료기기의 광고심의 결과를 확인할 수 있는 방법이 있나요?

A

- 「의료기기법」 제25조 제2항에 의거 (사)한국의료기기산업협회로 의료기기 광고사전심의 업무가 위탁되어 있으며,
- 해당 심의기관 홈페이지(http://adv.kmdia.or.kr)의 심의결과 정보공개에서 의료기기 업체명, 분류번호, 품목명, 형명, 품목허가(신고)번호, 심의번호로 검색하여 심의정보를 확일 할 수 있습니다.

Q 28 광고사전심의 신청 마지막 날 심의기관 인터넷서버 접속장애 등으로 부득이 정해진 시간 내에 접수를 하지 못한 경우 다음 회차에 신청해야 하나요?

A

▶▶ 광고사전심의 홈페이지 접속 장애로 접수가 어렵거나 업무사정 상 긴급하게 심의를 받아야 하는 경우에는 (사)한국의료기기산업협회(02-596-1412, 070-7725-8727, 070-7725-0669)'에 요청하시면 적절한 편의를 제공받을 수 있습니다.

▶▶ 광고사전심의 신청 마지막 날은 해당 회차 심의 건수의 평균 50%이상이 신청되고 있어, 광고사전심의 홈페이지 접속장애가 발생할 수 있습니다. 원활한 업무 진행을 위해 가급적 마지막 날 이전에 신청하여 주시기 바랍니다.

Q 29 「의료기기 광고사전심의 규정」 제2조 제1항 제3호의 의료인 등을 회원으로 하여 전문적인 내용 전달을 목적으로 인터넷을 이용하는 광고의 의미는 무엇인가요?

A

▶▶ 「의료기기 광고사전심의 규정」 제2조 제1항 제3호에 따라 제1항 제1호 단서에 다른 의료인 등을 회원으로 하여 전문적인 내용 전달을 목적으로 인터넷을 이용하여 광고하는 경우에는 심의를 받아야 하는 광고(매체)에서 제외됩니다.

▶▶ 따라서, 의료인 등으로 회원 가입 자격을 제한하고, 메인화면에는 의료기기의 제품사진, 제품명, 가격 정도만 노출하며 해당제품에 대한 상세정보 및 광고 문구 등은 비회원(로그인 하지 않은 회원포함)에게 노출되지 않도록 운영한다면 동 규정에 따라 광고심의 대상이 아닌 것으로 판단됩니다.

▶▶ 그러나, 이 경우에도 「의료기기법」 시행규칙 [별표 6의3] '금지되는 광고의 범위'에 의해 금지되는 광고를 하여서는 아니 됩니다.

Ⅴ. 의료기기 광고관련 법령

1. 의료기기법
2. 의료기기법 시행규칙
3. 의료기기 광고사전심의 규정
4. 표시·광고의 공정화에 관한 법률
5. 표시·광고의 공정화에 관한 법률 시행령

Ⅰ. 의료기기법

제24조(기재 및 광고의 금지 등)

② 누구든지 의료기기의 광고와 관련하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 광고를 하여서는 아니 된다.

1. 의료기기의 명칭 · 제조방법 · 성능이나 효능 및 효과 또는 그 원리에 관한 거짓 또는 과대광고
2. 의사 · 치과의사 · 한의사 · 수의사 또는 그 밖의 자가 의료기기의 성능이나 효능 및 효과에 관하여 보증 · 추천 · 공인 · 지도 또는 인정하고 있거나 그러한 의료기기를 사용하고 있는 것으로 오해할 염려가 있는 기사를 사용한 광고
3. 의료기기의 성능이나 효능 및 효과를 암시하는 기사 · 사진 · 도안을 사용하거나 그 밖에 암시적인 방법을 사용한 광고
4. 의료기기에 관하여 낙태를 암시하거나 외설적인 문서 또는 도안을 사용한 광고
5. 제6조제2항 또는 제15조제2항에 따라 허가를 받지 아니하거나 신고를 하지 아니한 의료기기의 명칭 · 제조방법 · 성능이나 효능 및 효과에 관한 광고. 다만, 제26조제1항 단서에 해당하는 의료기기의 경우에는 식품의약품안전처장이 정하여 고시하는 절차 및 방법, 허용범위 등에 따라 광고할 수 있다.
6. 제25조제1항에 따른 심의를 받지 아니하거나 심의받은 내용과 다른 내용의 광고

③ 제1항 및 제2항에 따른 의료기기의 표시 · 기재 및 광고의 범위 등에 관하여 필요한 사항은 총리령으로 정한다. 〈개정 2013.3.23〉

제25조(광고의 심의)

① 의료기기를 광고하려는 자는 식품의약품안전처장이 정한 심의기준 · 방법 및 절차에 따라 미리 식품의약품안전처장의 심의를 받아야 한다. 〈개정 2013.3.23〉

② 식품의약품안전처장은 제1항에 따른 심의에 관한 업무를 총리령으로 정하는 단체에 위탁할 수 있다.

제26조(일반행위의 금지)

⑦ 누구든지 의료기기가 아닌 것의 외장 · 포장 또는 첨부문서에 의료기기와 유사한 성능이나 효능 및 효과 등이 있는 것으로 잘못 인식될 우려가 있는 표시를 하거나 이와 같은 내용의 광고를 하여서는 아니 되며, 이와 같이 표시되거나 광고된 것을 판매 또는 임대하거나 판매 또는 임대할 목적으로 저장 또는 진열하여서는 아니 된다.

2. 의료기기법 시행규칙

제29조(의료기기 광고의 범위 등)

① 법 제24조제2항 및 제3항에 따라 금지되는 광고의 범위는 「표시 · 광고의 공정화에 관한 법률」에 따른 광고로서 별표 6의3에 해당하는 광고를 말한다.

② 법 제25조제2항에서 "총리령으로 정하는 단체"란 「민법」 제32조 따라 식품의약품안전처장으로부터 설립허가나 인가를 받은 의료기기 관련 법인 중 식품의약품안전처장이 지정하여 고시한 법인을 말한다.

▶ 의료기기법 시행규칙 제29조제1항 별표6의3 "금지되는 광고의 범위"

금지되는 광고의 범위

1. 의료기기의 명칭·제조방법·성능이나 효능 및 효과 또는 그 원리에 관한 거짓 또는 과대광고
2. 법 제6조제2항 또는 법 제15조제2항에 따라 허가를 받지 않거나 신고를 하지 않은 의료기기의 명칭·제조방법·성능이나 효능 및 효과에 관한 광고
3. 의료기기의 부작용을 전부 부정하는 표현 또는 부당하게 안전성을 강조하는 표현의 광고
4. 허가받은 의료기기의 효능 및 효과 등과 관련하여 의학적 임상결과, 임상시험성적서, 관련 논문 또는 학술 자료를 거짓으로 인용하거나 특허 인증을 받은 것처럼 거짓으로 표시한 광고
5. 의사, 치과의사, 한의사, 수의사 또는 그 밖의 자가 의료기기의 성능이나 효능 및 효과를 보증한 것으로 오해할 염려가 있는 기사를 사용한 광고
6. 의사, 치과의사, 한의사, 약사, 한약사, 대학교수 또는 그 밖의 자가 의료기기를 지정·공인·추천·지도 또는 사용하고 있다는 내용 등의 광고. 다만, 국가, 지방자치단체, 그 밖에 공공단체가 국민보건의 목적으로 지정하여 사용하고 있는 내용의 광고의 경우에는 그렇지 않다.
7. 외국 제품을 국내 제품으로 또는 국내 제품을 외국 제품으로 오인하게 할 우려가 있는 광고

8. 사용자의 감사장 또는 체험담을 이용하거나 구입·주문이 쇄도한다거나 그 밖에 이와 유사한 표현을 사용한 광고

9. 효능·효과를 광고할 때에 "이를 확실히 보증한다"라는 내용 등의 광고 또는 "최고", "최상" 등의 절대적 표현을 사용한 광고

10. 의료기기를 의료기기가 아닌 것으로 오인하게 할 우려가 있는 광고

11. 특정 의료기관의 명칭과 진료과목 및 연락처 등을 적시하여 의료기관 등이 추천하고 있는 것처럼 암시하는 광고

12. 의료기기의 성능이나 효능 및 효과를 암시하는 기사, 사진, 도안 또는 그 밖의 암시적 방법을 이용한 광고

13. 효능이나 성능을 광고할 때에 사용 전후의 비교 등으로 그 사용 결과를 표시 또는 암시하는 광고

14. 사실 유무와 관계없이 다른 제품을 비방하거나 비방하는 것으로 의심되는 광고

15. 의료기기에 관하여 낙태를 암시하거나 외설적인 문서나 도안을 사용한 광고

16. 의료기기의 효능·효과 또는 사용 목적과 관련되는 병의 증상이나 수술 장면을 위협적으로 표시하는 광고

17. 법 제25조제1항에 따라 심의를 받지 않거나 심의받은 내용과 다른 내용의 광고

18. 법 제25조제1항에 따른 심의의 결과 재심의 요청을 받은 광고

의료기기법 시행규칙 제35조 별표 7 "행정처분기준"

위반행위	근거 법조문	행정처분의 기준			
		1차 위반	2차 위반	3차 위반	4차이상 위반
25. 법 제24조제2항을 위반하여 제29조제1항에 따른 「표시·광고의 공정화에 관한 법률」에 따른 광고로서 별표 6의3에 해당하는 광고를 한 경우	법 제36조 제1항 제14호				
가. 별표 6의3 제1호, 제2호, 제5호, 제12호 또는 제15호에 해당하는 광고를 한 경우					
1) 제조업자 또는 수입업자		해당 품목 판매업무정지 1개월	해당 품목 판매업무정지 3개월	해당 품목 판매업무정지 6개월	해당 품목 제조·수입 허가취소 또는 제조·수입 금지
2) 판매업자 또는 임대업자		판매·임대 업무정지 15일	판매·임대 업무정지 1개월	판매·임대 업무정지 3개월	판매·임대 업무정지 6개월
나. 별표 6의3 제3호, 제4호, 제6호부터 제11호까지, 제13호, 제14호, 제16호부터 제18호까지의 어느 하나에 해당하는 광고를 한 경우					
1) 제조업자 또는 수입업자		해당 품목 판매업무정지 15일	해당 품목 판매업무정지 1개월	해당 품목 판매업무정지 3개월	해당 품목 판매업무정지 6개월
2) 판매업자 또는 임대업자		판매·임대 업무정지 7일	판매·임대 업무정지 15일	판매·임대 업무정지 1개월	판매·임대 업무정지 3개월

3. 의료기기 광고사전심의 규정(식약처 고시)

제1조(목적) 제1조(목적) 이 규정은 의료기기에 대한 광고를 의료기기법(이하 "법"이라 한다) 제25조에 따른 사전심의 하는데 필요한 기준과 방법 및 절차에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(광고심의 대상 등) ①법 제25조제1항에 따라 심의를 받아야 하는 광고 매체 또는 수단은 다음 각 호와 같다.

1. 「신문 등의 진흥에 관한 법률」 제2조제1호의 신문 중 일반일간신문 및 일반주간신문, 제2호의 인터넷신문, 「잡지 등 정기 간행물의 진흥에 관한 법률」 제2조제1호가목의 잡지
2. 「방송법」 제2조제1호의 텔레비전방송, 라디오 방송
3. 「표시·광고의 공정화에 관한 법률 시행령」 제2조 제2호의 인터넷

②제1항에도 불구하고 의료기기 광고의 심의를 받으려는 자(이하 "신청인"이라 한다)는 다음 각 호의 사항에 대해 광고사전심의를 받지 아니하고 광고할 수 있다.

1. 「의료법」 제2조의 의료인, 제3조의 의료기관, 「의료기사 등에 관한 법률」제1조의 의료기사, 의무기록사, 안경사를 대상으로 전문적인 내용 전달을 목적으로 신문, 잡지를 이용하는 광고
2. 제1호에 따른 의료인 등만 회원으로 하여 전문적인 내용 전달을 목적으로 인터넷을 이용하는 광고
3. 「의료기기법」 제6조제2항 또는 제15조제2항에 따라 허가 받거나 신고한 당해 의료기기의 허가·신고사항(제품명, 모양 및 구조, 원재료, 제조방법, 사용목적, 사용방법, 사용 시 주의사항, 포장단위, 저장방법 및 사용 기한, 시험규격, 제조·수입업자 정보, 허가조건, 비고)만을 제공하는 광고
4. 수출용으로만 허가받거나 신고한 의료기기의 외국어 광고
5. 심의 받은 내용과 동일한 외국어 광고

③제2항에 따라 광고하려는 경우에는 그 사실을 미리 심의기관에 알릴 수 있다. 이 경우 심의기관은 해당 광고가 심의를 받을 필요가 있다고 인정되면 지체 없이 신청인에게 해당 광고의 심의를 받을 것을 알려야 한다.

제3조(적용범위) 삭제 〈2011.8.29〉

제4조(심의기준) 의료기기 광고사전심의기준은 다음 각호와 같다.

1. 법 제24조제2항 및 같은법시행규칙(이하 "시행규칙"이라 한다) 제29조제1항의 규정에 적합하여야 한다.
2. 「표시·광고의 공정화에 관한 법률」, 「방송법」 등 광고와 관련된 법령을 준수하여야 한다.
3. 이해하기 쉽고 올바른 문장이나 용어를 사용하여 명확하게 표현하여야 한다.

제5조(심의신청) 신청인은 별지 제1호서식의 의료기기 광고심의신청서(전자문서로 된 신청서를 포함한다)에 다음 각호의 서류를 첨부하여 심의기관에 제출하여야 한다.

1. 삭제 〈2012.8.21〉
2. 의료기기 광고내용 1부
3. 그 밖의 심의에 필요한 자료(필요한 경우에 한함)

제6조(심의 및 결과통보) ①제5조에 따라 심의 신청을 받은 심의기관은 제10조에 따른 의료기기 광고사전심의위원회(이하 "심의위원회"라 한다)의 심의를 거쳐 해당 의료기기에 대한 광고심의 결과를 확정한 후 신청일부터 10일 이내에 신청인에게 문서(전자문서를 포함한다)로 통지하여야 한다. 다만, 부득이한 사유로 그 기간 내에 심의 결과를 통지할 수 없는 때에는 신청인에게 지연 사유와 처리예정기간을 알려야 한다.

②심의기관은 심의시마다 그 기록을 작성하여 비치하여야 한다.

제7조(재심의) ①신청인은 제6조에 따라 통지받은 심의 결과에 이의가 있는 경우에는 별지 제1호 서식의 재심의 신청서에 재심의 신청 취지 및 사유를 명시하여 심의결과를 통지받은 날부터 1월 이내에 심의기관에 재심의 신청을 할 수 있다.

②제1항에 따라 재심의 신청을 받은 심의기관은 제6조제1항에 따라 심의를 거쳐 광고심의 결과를 확정한 후 신청일부터 10일 이내에 신청인에게 통지하여야 한다.

③처장은 심의기관의 심의 결과가 제4조에 따른 심의기준에 맞지 아니하다고 판단되는 때에는 심의기관에 재심의를 요청할 수 있다. 이 경우 특별한 사정이 없는 한 심의기관은 재심의를 하여야 한다.

제8조(심의 내용의 변경) ①제5조에 따라 의료기기의 심의를 받은 자가 심의 받은 광고내용을 변경하여 광고하려면 그 변경 내용에 대하여 제5조에 따라 심의를 새로이 받아야 한다. 다만, 광고 내용을 변경하지 아니하는 범위에서 자구(字句)를 수정하거나 삭제, 심의 받은 광고물의 배치를 변경 또는 품목 변경허가(신고)에 따라 제품 외관, 사양 등이 변경되어 심의 받은 광고 내용을 변경해야 할 경우에는 심의를 받지 아니하고 광고할 수 있다.

②제1항 단서에 따라 광고하려는 자는 그 사실을 미리 심의기관에 알려야 한다. 이 경우 심의기관은 통보받은 내용이 광고 내용을 변경한 것이라고 인정되면 지체 없이 해당 광고를 하려는 자에게 심의를 받을 것을 알려야 한다.

제9조(심의결과 표시) 심의결과가 적합한 경우에는 그 광고에 심의를 받았다는 사실을 표시할 수 있다.

제10조(심의위원회) ①심의기관은 의료기기 광고를 심의하기 위하여 심의위원회를 설치 · 운영한다.

②심의위원회는 위원장과 부위원장을 포함하여 10인 이상 20인 이내로 구성하며, 위원은 다음 각호의 1에 해당하는 자 중에서 처장의 승인을 받아 심의기관의 장이 위촉한다.

1. 언론, 법률, 의료, 의료기기 및 광고와 관련한 학식과 경험이 풍부한 자
2. 시민단체나 의료기기 관련 학회 또는 단체의 장이 추천한 자
3. 의료기기 관련업무 담당 공무원

③심의위원회는 필요에 따라 소위원회를 설치하여 운영할 수 있다.

④위원의 임기는 1년으로 하되, 2회까지 연임할 수 있다.

⑤심의위원회에 출석한 위원에게는 심의기관이 정하는 바에 의하여 수당과 여비를 지급할 수 있다.

제11조(심의수수료) 심의수수료는 시행규칙 제39조제1항에 따른다.

제12조(보고사항) ①심의기관의 장은 매년 광고심의와 관련된 사업계획을 연도개시 1월 전까지 처장에게 보고하여야 한다.

②심의기관의 장은 매 심의결과를 처장과 관할 영업허가 또는 신고기관에 문서(전자문서를 포함한다)로 보고하여야 한다.

제13조(위탁기관의 선정) 처장은 객관적이고 공정한 평가기준과 공모절차에 따라 심의기관을 선정하여 위탁하여야 한다.

제14조(세부규정) 심의기관의 장은 이 규정에서 정한 것 이외에 심의위원회의 운영에 관한 사항과 그 밖의 심의에 관하여 필요한 세부사항을 처장의 승인을 받아 따로 정할 수 있다.

제15조(재검토기한) 「훈령 · 예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2015년 8월 24일까지로 한다.

부 칙 〈제2015-49호, 2015.8.5〉

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

제2조(적용례) 이 고시는 이 고시 시행 당시 종전의 규정에 따라 심의기관에 제출된 의교기기 광고사진(심의·재심의) 신청서의 심의에 대하여도 적용한다.

4. 표시·광고의 공정화에 관한 법률

제1조(목적)

이 법은 상품 또는 용역에 관한 표시·광고를 할 때 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 하는 부당한 표시·광고를 방지하고 소비자에게 바르고 유용한 정보의 제공을 촉진함으로써 공정한 거래질서를 확립하고 소비자를 보호함을 목적으로 한다. 〈전문개정 2011.9.15〉

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

2. "광고"란 사업자 등이 상품 등에 관한 제1호 각 목의 어느 하나에 해당하는 사항을 「신문 등의 진흥에 관한 법률」 제2조제1호 및 제2호에 따른 신문·인터넷신문, 「잡지 등 정기간행물의 진흥에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 정기간행물, 「방송법」 제2조제1호에 따른 방송, 「전기통신기본법」 제2조제1호에 따른 전기통신, 그 밖에 대통령령으로 정하는 방법으로 소비자에게 널리 알리거나 제시하는 것을 말한다. 〈전문개정 2011.9.15〉

제3조(부당한 표시·광고 행위의 금지)

① 사업자등은 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는 표시·광고 행위로서 공정한 거래질서를 해칠 우려가 있는 다음 각 호의 행위를 하거나 다른 사업자 등으로 하여금 하게 하여서는 아니 된다.

1. 거짓·과장의 표시·광고
2. 기만적인 표시·광고
3. 부당하게 비교하는 표시·광고
4. 비방적인 표시·광고

② 제1항 각 호의 행위의 구체적인 내용은 대통령령으로 정한다. 〈전문개정 2011.9.15〉

제5조(표시·광고 내용의 실증 등)

① 사업자등은 자기가 한 표시·광고 중 사실과 관련한 사항에 대하여는 실증(實證)할 수 있어야 한다.

② 공정거래위원회는 사업자등이 제3조제1항을 위반할 우려가 있어 제1항에 따른 실증이 필요하다고 인정하는 경우에는 그 내용을 구체적으로 밝혀 해당 사업자등에게 관련 자료를 제출하도록 요청할 수 있다.

③ 제2항에 따라 실증자료 제출을 요청받은 사업자등은 요청받은 날부터 15일 이내에 그 실증자료를 공정거래위원회에 제출하여야 한다. 다만, 공정거래위원회는 정당한 사유가 있다고 인정하는 경우에는 그 제출기간을 연장할 수 있다.

④ 공정거래위원회는 상품등에 관하여 소비자가 잘못 아는 것을 방지하거나 공정한 거래질서를 유지하기 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 제3항에 따라 사업자등이 제출한 실증자료를 갖추어 두고 일반이 열람할 수 있게 하거나 그 밖의 적절한 방법으로 이를 공개할 수 있다. 다만, 그 자료가 사업자등의 영업상 비밀에 해당하여 공개하면 사업자등의 영업활동을 침해할 우려가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

⑤ 공정거래위원회는 사업자등이 제2항에 따라 실증자료의 제출을 요구받고도 제3항에 따른 제출기간 내에 이를 제출하지 아니한 채 계속하여 표시·광고를 하는 경우에는 실증자료를 제출할 때까지 그 표시·광고 행위의 중지를 명할 수 있다. 〈전문개정 2011.9.15〉

5. 표시·광고의 공정화에 관한 법률 시행령

제2조(광고의 방법)

「표시 · 광고의 공정화에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제2조제2호에서 "대통령령으로 정하는 방법"이란 다음 각 호의 매체 또는 수단을 이용하는 것을 말한다.

1. 전단 · 팸플릿 · 견본 또는 입장권
2. 인터넷 또는 PC통신
3. 포스터 · 간판 · 네온사인 · 애드벌룬 또는 전광판
4. 비디오물 · 음반 · 서적 · 간행물 · 영화 또는 연극
5. 자기 상품 외의 다른 상품
6. 그 밖에 제1호부터 제5호까지의 규정에 따른 매체 또는 수단과 유사한 매체 또는 수단 〈전문개정 2012.9.5〉

제3조(부당한 표시 · 광고의 내용)

① 법 제3조제1항제1호에 따른 거짓 · 과장의 표시 · 광고는 사실과 다르게 표시 · 광고하거나 사실을 지나치게 부풀려 표시 · 광고하는 것으로 한다.

② 법 제3조제1항제2호에 따른 기만적인 표시 · 광고는 사실을 은폐하거나 축소하는 등의 방법으로 표시 · 광고하는 것으로 한다.

③ 법 제3조제1항제3호에 따른 부당하게 비교하는 표시 · 광고는 비교 대상 및 기준을 분명하게 밝히지 아니하거나 객관적인 근거 없이 자기 또는 자기의 상품이나 용역(이하 "상품등"이라 한다)을 다른 사업자 또는 사업자단체(이하 "사업자등"이라 한다)나 다른 사업자등의 상품등과 비교하여 우량 또는 유리하다고 표시 · 광고하는 것으로 한다.

④ 법 제3조제1항제4호에 따른 비방적인 표시 · 광고는 다른 사업자등 또는 다른 사업자등의 상품등에 관하여 객관적인 근거가 없는 내용으로 표시 · 광고하여 비방하거나 불리한 사실만을 표시 · 광고하여 비방하는 것으로 한다.

⑤ 제1항부터 제4항까지의 규정에 따른 부당한 표시 · 광고의 세부적인 유형 또는 기준은 공정거래위원회가 정하여 고시할 수 있다. 이 경우 공정거래위원회는 미리 관계 행정기관의 장과 협의하여야 한다. 〈전문개정 2012.9.5〉

제4조(실증방법 등)

① 사업자 등이 법 제5조제1항에 따라 자기가 한 표시 · 광고 중 사실과 관련한 사항을 실증(實證)하기 위하여 시험이나 조사를 하려는 경우에는 다음 각 호의 기준에 따라야 한다.

1. 실증에 사용되는 시험 또는 조사의 방법은 학술적으로 또는 산업계에서 일반적으로 인정된 방법 등 객관적이고 타당한 방법일 것

2. 시험 또는 조사는 법령에 따른 시험·조사기관이나 사업자등과 독립적으로 경영되는 시험·조사기관에서 할 것. 다만, 법령에 따른 시험·조사기관이나 사업자등과 독립적으로 경영되는 시험·조사기관에서 시험·조사하는 것이 불가능하거나 적당하지 아니하다고 인정되는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 제1항제2호에 따른 사업자등과 독립적으로 경영되는 시험·조사기관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 시험·조사기관이 아닌 시험·조사기관으로 한다.

1. 사업자등 또는 사업자의 계열회사(「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제2조제3호에 따른 계열회사를 말한다)가 운영하는 시험·조사기관
2. 사업자등이 속한 기업집단의 범위(「독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령」 제3조에 따른 기업집단의 범위를 말한다)에 속하였으나 같은 법 시행령 제3조의2제1항제2호에 따라 그 기업집단으로부터 제외된 회사가 운영하는 시험·조사기관

③ 공정거래위원회는 법 제5조에 따른 표시·광고 내용의 실증과 관련하여 실증자료의 요청, 심사 및 심사 결과에 따른 처리 등에 필요한 세부 사항을 정하여 고시할 수 있다. 〈전문개정 2012.9.5〉

제5조(실증자료)

사업자 등은 법 제5조제3항 본문에 따라 실증자료를 제출할 때에는 다음 각 호의 사항을 적은 서면에 그 내용을 증명하는 서류를 첨부하여야 한다.

1. 실증방법
2. 시험·조사기관의 명칭, 대표자의 성명·주소·전화번호(시험·조사를 하는 경우만 해당한다)
3. 실증 내용 또는 결과
4. 실증자료 중 영업상 비밀에 해당하여 공개를 원하지 아니하는 경우에는 그 내용 및 사유

〈전문개정 2012.9.5〉

의료기기법 위반 광고 해설서

발 행 일 · 2015년 8월
발 행 인 · 식품의약품안전처장
편집위원장 · 강봉한(의료기기안전국장)
편 집 위 원 · 주선태, 이재원, 박선이, 이민정

발 행 처 · 식품의약품안전처 의료기기안전국
연 락 처 · (28166) 충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명5로 303
국도푸르미르 빌딩 4층 식품의약품안전처 별관
Tel. 043)230-0436, -0439 Fax. 043)230-0430